

INICIAN PROCESO ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS:

Señor Juez:

MARCOS FERNANDEZ, Abogado matriculado al Tomo 88 Folio 771 del C.P.A.C.F., CUIT 20252485717, responsable inscripto y **RAMON GABRIEL VELARDEZ**, Abogado matriculado al Tomo 90 Folio 786 del C.P.A.C.F. CUIT 20288602108, responsable inscripto, en nuestro carácter de letrados apoderados de la parte actora, **constituyendo domicilio electrónico en la IEJ 20288602108** y domicilio procesal en la calle Defensa 113, piso 7º, de esta Ciudad de Buenos Aires (Fernández & Velárdez. Abogados -tel. 4343-2965-), a V.S. nos presentamos y decimos que:

I.- PERSONERIA:

En virtud del poder general que adjuntamos, la Sra. **WANDA LUCIA ALONSO**, DNI 40.642.616, con domicilio real en la calle Mazzini 1376, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, por su propio derecho y junto al Sr. **ELIAS DANIEL DUARTE**, DNI: 41.003.931, domiciliado en la calle Olavarría 262, Ciudad de Buenos Aires, en nombre y representación de su hijo menor de edad **URIEL JULIAN DUARTE ALONSO**, DNI 55.003.146; y el Sr. **PAULO JAVIER QUINTANA**, DNI 36.474.123, por su propio derecho, con domicilio real en la calle Mazzini 1376, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; nos han designado sus mandatarios judiciales para que los representemos en estas actuaciones.

Prestamos juramento que la copia es fiel reproducción de su original y que los mandatos se encuentran íntegramente vigentes.-

II.- PRETENSION. INDIVIDUALIZACION DE LOS ACCIONADOS:

Conforme las probanzas que se producirán en autos la

presente demanda se interpone por la suma de **pesos ciento ochenta millones cuatrocientos mil (\$180.400.000)**, con más sus intereses, costas, costos, efectos inflacionarios y/o lo que en más o en menos surja de las probanzas de autos hasta el momento de su efectivo pago.

Se deja expresa constancia que la suma reclamada, por encontrarse supeditada a la comprobación de los extremos invocados mediante pruebas periciales, queda sujeta a lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, por lo que, otorgar una suma mayor o menor a la reclamada, no violará el principio de congruencia (conf. arts. 34, inc. 4° y 163 inc. 6° del CPCCN) ni alterará la base para imponer las costas por el hecho del vencimiento. En ese sentido el artículo 330, tercer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice que *"La sentencia fijará el monto que resulte de las pruebas producidas"*. Por tanto, la suma reclamada no debe interpretarse como límite a la cuantificación de resarcimientos que dependen de estimación judicial (conf. CNCiv., Sala M, julio de 2017, "Cardozo Vera, Diego Omar c/Ferreira, Luis Ricardo y otros s/daños y perjuicios", expediente n°64.252/2011).

Al respecto sabido es que el art. 330 del Cód. Proc. Civ. y Comercial dispone en su inciso tercero que la demanda contendrá "la cosa demandada, designándola con toda exactitud", no menos cierto es que tal norma luego prevé que "la demanda deberá precisar el monto reclamado salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso. Ello es así pues ha sido entendido que tal precepto admite una razonable atenuación cuando las circunstancias del caso restan al actor toda posibilidad de fijar el "quantum" definitivo, supeditado a la prueba que se produzca (Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, T. IV, 292; Highton - Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2006, T. 6, p.

260; Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea, 1987, T. 2, p. 177; Colombo - Kiper, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. LA LEY, Buenos Aires, 2006, T. III, p. 531).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en tal dirección que la condena judicial no quebranta los términos de la litis ni decide "ultra petita" aún cuando excede el importe indicado en la demanda, si fue reclamado por el accionante una suma de "lo que en más o en menos" resulte de la prueba a rendirse, pues los jueces pueden válidamente conceder un monto superior con el mérito de la prueba, esto es así por cuanto, en tales condiciones, debe entenderse que la determinación de los daños ha sido dejada a lo que surja de la mencionada prueba (doctrina de Fallos: 266:223; 272:37; 291:88 308:392, entre otros muchos).

En esos términos, en virtud del accidente de tránsito que ocurriera el pasado día **19 de Octubre de 2025 a las 21:50 hs.** aproximadamente, procedemos a formalizar demanda ordinaria por daños y perjuicios contra:

a) MEYER, CESAR GUSTAVO, DNI 24.812.993, con domicilio real en la calle Agustin Alvarez 1625, Zarate, Provincia de Buenos Aires, conductor y propietario del Renault Capture, patente AC263NZ, al 19/10/2025;

b) PROVINCIA SEGUROS S.A. (a quien se cita en garantía en los términos de los artículos 109 y 118 de la ley 17.418), con domicilio en la calle Carlos Pellegrini 71, de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de aseguradora del Renault Capture, patente AC263NZ, al 19/10/2025;

c) CODEMANDADO GENERICO: y/o contra quien resulte propietario y/o poseedor, y/o tenedor, y/o usuario, y/o usufructuario y/o guardián en los términos del art. 1758 del CCCN y/o asegurador y/o productor de seguros y/o tomador de póliza y/o acreedor prendario y/o civilmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del accidente de tránsito de fecha

al 19/10/2025, ocasionado por el Renault Capture, patente AC263NZ, en las inmediaciones de la intersección conformada por la Ruta Nacional 193, kilómetro 83.5, Zárate, Provincia de Buenos Aires.-

III.- RELATO DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA LA PRETENSION:

El día 19 de Octubre de 2025, siendo aproximadamente las 21:50 hs., nuestros mandantes, el Sr. Paulo Javier Quintana (al volante), la Sra. Wanda Lucía Alonso (en la butaca del acompañante) y el menor hijo de esta última Uriel Julián Duarte Alonso (en asiento trasero), se hallaban circulando a bordo del rodado marca VW Voyage, patente KAN814, por la Ruta Nacional 193, en el Partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires. Se desplazaban por el carril derecho de la ruta, a moderada velocidad y de manera atenta y reglamentaria, con los cinturones de seguridad debidamente colocados, en dirección SO - NE.

Al encontrarse transitando a la altura del km 83.5 fueron violentamente embestido en la parte trasera de su automotor, por el frente del Renault Capture, patente AC263NZ, conducido en la emergencia por su propietario, el Sr. Cesar Gustavo Meyer.

El accionado Meyer se desplazaba a excesiva velocidad, por la misma arteria y en igual sentido que las accionantes y, por motivos que desconocemos, perdió el dominio de su vehículo y embistió con violencia el automotor de los actores.

A raíz de lo ocurrido, los accionantes sufrieron lesiones de gravedad, por las que fueron trasladados por personal del SAME de Zárate que en el lugar se hizo presente al Hospital Zonal General de Agudos Descentralizado Virgen del Carmen.

La descripción detallada de las lesiones padecidas y los tratamientos a los que fueron sometidos se encuentra en las historias clínicas

y libros de guardia labrados en el nosocomio referido y en las constancias de la causa penal instruida. A dichos instrumentos nos remitimos y desde ya ofrecemos como prueba documental e informativa.

Todos estos extremos se encuentran debidamente plasmados en la **causa penal IPP 18-02-006147-25/00 s/ Lesiones Culposas (art. 94 del Código Penal)**", de trámite por ante la UFI N°7 del Departamento Judicial de Zárate - Campana, Provincia de Buenos Aires.-

IV. RUBROS INDEMNIZATORIOS QUE SE RECLAMAN. CUANTIFICACION ECONOMICA:

Habida cuenta de la aplicación directa del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado por ley 26.994, modificada por ley 27.077, a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (conf. Art. 7), procedemos a fundar la presente acción conforme la normativa vigente desde el pasado 1º de agosto de 2015.

De acuerdo con lo normado por el art. 1716 del CCCN, la violación del deber de no dañar a otro da lugar a la reparación del daño causado. Conforme el art. 1737 de la ley de fondo, este daño existe cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva.

En el caso de marras, el perjuicio ocasionado a esta parte es directo, actual y futuro, cierto, subsistente y guarda una adecuada relación de causalidad con el hecho generador (art. 1739 CCCN).

Por ende y, siguiendo los lineamientos del art. 1740 CCCN, la reparación del daño debe ser PLENA, consistiendo en el pago de la indemnización reclamada en dinero, pues resulta de imposible cumplimiento la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho

dañoso.

Así, tiene dicho nuestra CSJN que el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y a la vida que comprende a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al arto 75, inc. 22, de la Constitución Nacional (conf. arts. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4°, 5° Y 21 del Pacto de San Jose de Costa Rica y 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos; Fallos: 335: 2333) (CSJN del 10/08/2017 en "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ontiveros, Stella Maris c/ Prevencion ART S .A. y otros s/ accidente - inc. y cas.").

Para mejor orden expositivo, y conforme lo dicho hasta aquí, los rubros indemnizatorios reclamados serán tratados ordenadamente a renglón seguido.

A) DAÑO FISICO:

Se considera incapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que con relación a su edad y medio social, implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

Conforme criterios unánimes e imperativos emanados de la Jurisprudencia y Doctrina especializada, a efectos de cuantificar el daño sufrido, se deberán tener especialmente en cuenta: **i)** las características personales de la víctima (sexo, edad, condición laboral, etc.); **ii)** la gravedad de las lesiones sufridas; **iii)** las secuelas permanentes y transitorias ocasionadas; **iv)** los detrimentos padecidos por la víctima en el ámbito de su relación social y laboral; **v)** las consecuencias derivadas de las lesiones provocadas por los demandados encuadradas dentro de la normalidad actual

o presumiblemente futura de toda persona.

Siguiendo dichas pautas debemos tener presente al momento de cuantificar el daño que quienes accionan son personas de 28 años de edad (Wanda Lucía Alonso), 33 años de edad (Paulo Javier Quintana) y 10 años de edad (Uriel Julián Duarte Alonso) al momento del hecho, en plena etapa productiva y con promisorias expectativas de futuro, que encuentran disminuida su capacidad física injustamente frente a sus pares y viendo gravemente afectada su vida de relación.

El accidente ventilado en autos ha marcado a esta parte irreparablemente, debiendo en consecuencia ser los actores indemnizados en forma justa e integral.

La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se ha expedido sobre el particular: *"A los fines de evaluar la incapacidad sobreviniente ésta debe apreciarse en función de pautas razonablemente generales, constituidas por las actividades del sujeto, encuadrables en la normalidad actual o presumiblemente futura de toda persona, comprendiendo no sólo un aspecto estrictamente laborativo, sino también todas aquellas consecuencias que afecten a la personalidad de la víctima integralmente considerada, aún fuera del ámbito propiamente económico y productivo, abarcando aspectos tales como la vida social, sexual, de relación y esparcimiento"* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, 03/11/2004, Fessia, Alicia G. c. Iglesias, Juan C. y otros RCyS, 2005-IV, 70); *"La indemnización por incapacidad sobreviviente procura el resarcimiento de aquellos daños que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, no sólo en su faz netamente laboral o productiva, sino en toda su vida de relación y, por ello, no pueden establecerse pautas fijas por cuanto habrá de atenderse a circunstancias de hecho, variables en cada caso particular pues, para que la indemnización sea*

justa y equitativa deben apreciarse diversos elementos y circunstancias de la víctima, tales como edad, sexo, formación educativa, ocupación laboral y condición socioeconómica." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H 01/08/2003 Ovalle Ortuzar, Patricio c. Morbido, Carlos LA LEY 03/09/2004, 7); "La indemnización por incapacidad sobreviniente no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias particulares, el sexo, las condiciones socioeconómicas, la actividad laboral anterior y la real incidencia de las lesiones en su actividad actual" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, 20/04/2005 F., M. F. c. G., L. y otro DJ 10/08/2005, 1099); "La estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida en relación, pues la noción de 'lo patrimonial' en el derecho de daños es más amplia que la de 'patrimonio' en sentido estricto" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J 30/06/2005 Abalos, Carlos E. y otro c. Gassman, Hugo E. y otros La Ley Online).

Esta parte solicita a V.S. que todo lo dicho y todas las superlativas circunstancias personales de las víctimas, debido a las consecuencias físicas ocasionadas por el accidente ventilado en autos, sean debidamente ponderados en el momento procesal oportuno a efectos de cuantificar el daño, haciendo lugar a la demanda como se solicita.

Producto del violento accidente sufrido, cada accionante padeció las siguientes lesiones:

Wanda Lucía Alonso: la accionante padeció traumatismo de importancia

en columna cervical y lumbar; fracturas en metatarsianos del pie derecho; esguince de tobillo derecho; entre otros golpes.

Paulo Javier Quintana: el accionante padeció traumatismo de importancia en columna cervical con náuseas y mareos; traumatismo de gravedad de cadera con compromiso en columna lumbar; esguince de dedo índice de mano derecha; grave traumatismo en pierna derecha, con hematoma en pantorrilla y secuelas articulares de rodilla; entre otros golpes.

Uriel Julián Duarte Alonso: el accionante padeció traumatismo de cráneo de relevancia; fuertes traumatismos en columna cervical y lumbar; entre otros golpes.

En la actualidad y como consecuencia del accidente, ambos actores sufren de importantes limitaciones derivadas de las lesiones descritas y, de la pericia que oportunamente se realizará, conforme ordene V.S., surgirá sin lugar a dudas la severidad de la disminución en la capacidad por las consecuencias sufridas con motivo del accidente objeto de autos.

La integridad corporal constituye un bien cuyo desmedro es resarcible, pues importa un detrimento de la vitalidad. La incapacidad sobreviniente y permanente debe ser apreciada en función de pautas generales, teniendo en cuenta las actividades presumibles que todo individuo pueda llegar a desempeñar, encuadradas dentro de una normalidad actual o futura. La finalidad del reclamo es cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que tienen en relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas

futuras, etc. (CNCiv, Sala F, L. 182.633 del 6/6/96, Llambías "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", IV-A-120; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni, "Código Civil...", V-219; Cazaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", IIII-122; Borda G. A., "Tratado de Derecho Civil Argentino-Obligaciones", I-150; Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños", II-B-150; Alterini-Ameal-López Cabana, "Curso de Obligaciones", I-292).

En resguardo de las pérdidas descriptas, **el artículo 1738 del CCCN *"incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida"***; mientras que el ya citado artículo 1740 del mismo cuerpo legal ratifica que la indemnización debe ser plena.

Por su parte, el art. 1746 de la legislación de fondo viene a consagrar las pautas para establecer el quantum de la indemnización aquí reclamada, al decir que: ***"En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado"***.

"No cabe ninguna duda de que esa redacción conduce

necesariamente al empleo de fórmulas matemáticas para evaluar la cuantía del resarcimiento por incapacidad (y, por analogía, también por muerte), pues únicamente por medio de ese instrumento puede mensurarse el capital al que alude la norma (en esa línea interpretativa vid. López Herrera, Edgardo, comentario al art. 1746 en Rivera, Julio C. (dir.) – Medina, Graciela (dir.) - Esper, Mariano (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. IV, p. 1088/1089). "Frente a la claridad de la directiva (del art. 1746 recién citado), parecería exótico -al menos- sostener que se cumplen las exigencias constitucionales de fundamentación de las sentencias sin exponer, en una fórmula estándar, las bases cuantitativas (valores de las variables previstas por la norma) y las relaciones que se tuvieron en cuenta para arribar al resultado que se determine. La cuestión no merece mayor esfuerzo, ni desarrollo" (Acciarri, Hugo A., "Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código", LL, 15/7/2015, p. 1) (CNCiv., Sala A, autos "Martínez Valenzuela, Juan Rodrigo c/ COPIJSUD CORP. OBISP. PTE. DE LA IGLESIA DE JESUC.. Y OTRO s/ Daños y Perjuicios", Expediente 70.293/2.010, fallo del 03/11/2017).

"debe buscarse alcanzar una suma que represente la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables como consecuencia del accidente. A ese fin, esta sala acude desde hace tiempo como pauta orientativa a criterios matemáticos para su determinación, si bien tomando los valores que arrojan esos cálculos finales como indicativos, sin resignar las facultades que asisten al órgano judicial para adecuarlos a las circunstancias y condiciones personales del damnificado, de modo de arribar a una solución que concilie lo mejor posible los intereses en juego (ver esta Sala, exptes n° 33.840/2010 del 22-12-2016; 83.779/2007 del 05-04-2017, 37.766/2013 del

19-05-2017, 24.096/2011 del 16-05-2017; 110.032/2009 del 23-02-2017, 40743/2010 del 02-12-2016; entre muchos otros). Criterios semejantes, aunque resistidos por muchos, distan de ser novedosos (cfr. Iribarne, Héctor en "Derecho de Daños", primera parte, Directores Trigo Represas, Stiglitz, Ed. La Roca, Bs. As, 1996, pág. 191 y sgtes.). Para ello tenemos en cuenta la edad de la víctima a la fecha del hecho dañoso y el período a computar que estaría dado en el caso por la expectativa de vida útil -75 años- (ver en este sentido Salas, Acdeel Ernesto, "Evaluación del daño causado a la persona", publicado en J.A. 1955,-IV, pág. 15 y sgtes.), los ingresos que la víctima obtenía y frente a la ausencia de una prueba concreta acerca de su monto, se considera útil tomar como pauta de referencia los valores que compone el salario mínimo vital y móvil (expte. 55.244/2011 del 2 de julio de 2015, 101.411/2010 del 2 de junio del 2015, entre otros), una tasa pura de descuento del 5 % destinada a traducir en los valores a fijarse la circunstancia que antes se mencionó relativa a que la indemnización se fija en una prestación única y actual (cfr. Iribarne, op. y loc. cit.) y los porcentajes de incapacidad establecidos por los facultativos" (CNCiv, Sala I, autos "IACOBELLIS, LUCIANA MARIA OFELIA C/ NACION SEGUROS S.A. Y OTROS S/ Daños y Perjuicios", Expediente nº 109.163/10, fallo del 10/08/2017).

"La doctrina no ha sido pacífica con relación a los alcances de la indemnización prevista en artículo 1746 del Código Civil y Comercial. Más allá de que la incapacidad pueda generar distintos tipos de daños, sean patrimoniales o extrapatrimoniales, entendemos que las ganancias frustradas a raíz de esa situación lesiva constituyen un lucro cesante. Este criterio es el que mejor se adecua a la letra de la ley. Ella dispone que para cuantificar este rubro se debe determinar un "capital". Y, al fijarlo, se deben tener en cuenta las "rentas" necesarias para cubrir la disminución de la aptitud para

realizar actividades productivas –o económicamente valorables– en un futuro. Nos parece claro, entonces, que es indispensable utilizar fórmulas matemáticas para fijar el alcance cuantitativo de esa pérdida de productividad. Más allá de algunas objeciones, la mayoría de la doctrina se ha expedido en este sentido. No pueden cuantificarse los lucros que previsiblemente dejaría de percibir la víctima sin recurrir a ellas. En otras palabras: si la indemnización tiene como fundamento que la incapacidad le producirá una pérdida de capital hasta que cese su posibilidad de obtener ganancias y a ello se le debe descontar un interés constante –por la entrega anticipada de un dinero que hubiera percibido en períodos futuros –, no existe otra manera de determinarlo. A este cálculo también lo puede realizar el juez sin acudir a uno de los métodos existentes, pero nos parece fundamental que deje constancia de la operación realizada y no lo determine "en su mente" o mediante algún mecanismo informal. En ciertas ocasiones este trabajo será simple (por ejemplo, si la víctima cuenta con poca vida productiva por delante y tiene un salario fijo, deben establecerse los posibles ingresos durante esta etapa), mientras que la mayoría de las veces se tratará de una cuestión más compleja. Con el fin de explicitar el origen del resarcimiento, se diseñaron distintas fórmulas: **Vuoto** (CNTrab., sala III, "Vuoto, Dalmero c/ Telefonos Argentina S.A.", 16/6/1978, ED 81-312), **Marshall** (TS Córdoba, sala Penal, Marshall, Daniel A. s/Homicidio Culposo - Daños y Perjuicios", 22/3/1984, "JA 1985-I-214."), **Méndez** (o Vuoto II, CNTrab., sala III, "Méndez, Alejandro D. c. Mylba S.A y otro", 28/04/2008, RDLSS, 2008-11-953, Lexis Nº 70044346), **Las Heras – Requena** (ZAVALA de GONZÁLEZ, "Resarcimiento...", ob. cit., t. IV, ps. 498/499) y **Acciarri** (ACCIARRI, Hugo A., "Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código", LA LEY, 2015-D, 677.), entre otras. Se trata, en términos generales, de distintas variantes de la misma operación. En ciertos casos, incluso, se han aplicado

algunas simplemente denominadas como "matemáticas" o "polinómicas", como así también aquella prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo. A este sistema se le han formulado críticas: i) Se afirma que tiene una mirada economicista del Derecho. Históricamente la Corte ha destacado que la indemnización no debe limitarse a este aspecto (CS, "Alfonso de Noya y otros c. Provincia de Buenos Aires", 6/8/1975, Fallos: 292:428) y advierte que, si bien las fórmulas matemáticas explican el origen del monto que se le otorga a la víctima y le brindan previsibilidad al sistema, las "circunstancias del caso" pueden abarcar otras situaciones que ellas no contemplen (CS, "Martínez, Wenceslao c/ SIAM Sociedad Industrial Americana Maquinarias Di Tella Ltda.", 7/9/1982, Fallos: 304:1269; reiterado en CS, "Puddu, Julio c/ Jorge Sequenza S.A.", 18/8/1987, Fallos: 310:1591). Sin embargo, se advierte un avance hacia criterios objetivos al exigir un método de cálculo en algunas ocasiones (CS, "Ibarra, Carlos Alberto c/ Industrias Alimentarias del Sud S.A. y otros s/ despido", 3/9/2019, Fallos: 342:1459) o tener en cuenta, como pauta ineludible, la fórmula de riesgos del trabajo (CS, "Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. O muerte)", 2/9/2021, Fallos: 344:2256). En realidad, su aplicación no es incompatible con aquel criterio: solamente tienen relevancia para determinar el lucro cesante derivado de la disminución de la aptitud para realizar actividades productivas, lo que siempre puede volcarse en un cálculo actuarial. Podría decirse que ello también surge de los criterios del Máximo Tribunal en fallos como "Arostegui" (CS, "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega ART S.A. y Pametal Peluso y Compañía S.R.L.", 8/4/2008, Fallos: 331:570) o "Grippo" (Fallos: 344:2256), en los cuales no se expidió en contra de las fórmulas, sino de la falta de consideración de otras consecuencias. Al día de la fecha la jurisprudencia no es pacífica. En muchos casos, el monto de la indemnización sigue justificándose únicamente en la "prudencia judicial"

que, en definitiva, termina remitiendo al "valor del punto" o de precedentes anteriores, sin mencionarlo en la sentencia. Los tribunales que adoptan este criterio señalan que a partir de la edad, sexo, incapacidad de la víctima, ingresos, etc., llegan a un determinado monto, pero no explican cómo lo hacen. Este método produce una disparidad entre los criterios que se adoptan en los juzgados del país y algunas víctimas perciben indemnizaciones mayores a otras en idénticas circunstancias. Lo cierto es que, en estos casos, existe alguna operación aritmética; solamente que no se explicita en el fallo. Creemos que aquellas sentencias que no utilicen alguna fórmula matemática para fijar la indemnización por la disminución de productividad de la persona carecen de una fundamentación adecuada (artículo 3 del Código Civil y Comercial) y lesionan el derecho defensivo de las partes, que no tienen los elementos necesarios para controlar la razonabilidad de la suma otorgada. Adviértase, por ejemplo, la dificultad para apelar un fallo si no existe un método objetivo para determinar el monto. En caso contrario, el abogado que pretende recurrir la decisión tiene la compleja tarea de comparar la suma otorgada con aquellas que se aplicaron en los casos anteriores, aunque se hayan basado en circunstancias distintas (entre ellas, el poder adquisitivo de la moneda)" (Lo Giudice Diego A., LAS CONSECUENCIAS INDEMNIZABLES EN LOS SUPUESTOS DE INCAPACIDAD POR LESIONES FÍSICAS O PSÍQUICAS EN EL CCYC, Publicado en: LA LEY 27/10/2023, 1, Cita: TR LALEY AR/DOC/2590/2023).

Siguiendo estas pautas y por aplicación del cálculo matemático dispuesto en el art. 1746 CCCN, se reclama por este concepto la suma de pesos veinte millones (\$20.000.000) para Wanda Lucía Alonso y Paulo Javier Quintana y pesos veinticuatro millones (\$24.000.000) para el menor Uriel Julián Duarte Alonso.-

B) TRATAMIENTOS MEDICOS FUTUROS:

De acuerdo a la gravedad de las lesiones padecidas, las actoras deberán someterse a diversos tratamientos médicos futuros para evitar su agravamiento y morigerar los dolores que le ocasionan. Es preciso que les sean practicadas kinesioterapia y otros tratamientos afines con el objeto de superar o al menos atemperar las terribles secuelas del evento dañoso.

Estos tratamientos resultan razonables en función de la índole de las lesiones sufridas y la incapacidad que presentan, por lo que se presumen, conforme lo norma el artículo 1746 del CCCN. Consecuentemente, se reclama por este rubro la suma de pesos dos millones (\$2.000.000) para Wanda Lucía Alonso y Paulo Javier Quintana y pesos dos millones cuatrocientos mil (\$2.400.000) para el menor Uriel Julián Duarte Alonso.-

C) DAÑO PSIQUICO:

Siguiendo el criterio antes expuesto y como resultado de las lesiones y la propia vivencia traumática del accidente, los actores han visto menoscabado su equilibrio psíquico.

La reacción psíquica por *stress post-traumático* ha ocasionado a quienes accionan un *trastorno de ansiedad generalizado con fobia específica a los espacios abiertos*, **a conducir y desplazarse en automotores**, a circular por la calle, a la proximidad de vehículos y al tránsito en general.

La oscilación de la ansiedad y la intensidad de la evitación son fluctuantes, pero en sus momentos máximos han quedado confinadas en su casa. Ello provoca una disminución marcada en su calidad de vida, afectando mis posibilidades laborales, familiares, sociales y académicas.

También afecta sus relaciones familiares por el alto grado de dependencia que implica la necesidad de ser acompañadas.

La restricción que la agorafobia produce en su vida cotidiana ha provocado un marcado descenso en su autoestima con la aparición de una depresión.

Todo ello interfiere drásticamente en su calidad de vida. Entre los síntomas fisiológicos que podemos describir encontramos taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de ahogo, opresión en el pecho, mareos, cólicos, miedo a perder el control, etc. El caso es tan extremo que incluso ha producido ansiedad anticipatoria.

Además de ello y en este sentido, se advierte como resultado, una disminución de funciones psíquicas importantes, como por ejemplo: motivación, atención, memoria y concentración etc.. La manifestación evidente de este perjuicio está dada por la repetición del accidente en sus sueños y en el estado de vigilia, aparece como un claro efecto, torturando a la víctima que no puede liberarse de pensar y contar, una y otra vez lo ocurrido. Su carácter ha cambiado radicalmente, generando preocupación por su salud psíquica, depresiones, insomnio y una evidente falta de confianza, desarrollando un cuadro neurótico reactivo (neurosis post-traumática).

Entonces el cuadro de *stress post-traumático* es claro y evidente como clara reacción ante un peligro extremo como el accidente sufrido.

Esta situación de emergencia, en la cual actúan al unísono todos los mecanismos físicos y psíquicos (miedo, ansiedad, distorsiones perceptivas, pérdida de memoria, distracción, insomnio y/o pesadillas, etc.) en un inmenso esfuerzo, a fin de sobreponerse a la sensación de un peligro que se avecina es perjudicial, dado que a consecuencia de ella, el organismo queda exhausto y expuesto a enfermedades.

Del relato realizado en este libelo surge sin lugar a dudas que he vivenciado un hecho traumático grave e inesperado, que alteró su equilibrio psíquico y motiva notorios trastornos en su conducta, cambiando trágicamente su vida.

El accidente ha marcado un antes y un después en su vida, donde el después las encuentra disminuidas y en desventaja. Las pérdidas relacionadas con el funcionamiento del cuerpo se consideran las de más difícil elaboración.

El trabajo de duelo, produce un estado de aflicción constante, al aparecer recuerdos con su estado anterior, como si se estuvieran despidiendo lentamente de su comportamiento previo al accidente. Si esta aflicción no se da, puede revertir en el cuerpo lo que se llama conversión psicósomática (úlceras, infartos, infecciones).

Los accionantes han perdido su estado psíquico anterior, puesto que el propio episodio del accidente, su elevada incapacidad física y las consecuencias laborales y sociales, han generado un desequilibrio psíquico agudo, con frecuentes síndromes de desconexión, estados confusos de conciencia, abatimiento y desinterés en llevar adelante su vida, todo lo cual deriva en una situación absolutamente negativa para si y para quienes lo rodean.

Sin duda alguna, el daño físico resultante es el más importante para el psiquismo. Diversos autores han demostrado que a todos nos interesa la integridad de nuestro cuerpo, completo y funcional.

Esta fractura en el paralelismo, entre lo que es ahora después del accidente y lo que tenía mentalmente como imagen de si mismo, hace que vaya elaborando poco a poco su trauma, incrementando sus mecanismos psíquicos de defensa, principalmente la negación.

En resguardo de las pérdidas descriptas, **el artículo 1738 del**

CCCN "incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida"; mientras que el ya citado artículo 1740 del mismo cuerpo legal ratifica que la indemnización debe ser plena.

Por su parte, el art. 1746 de la legislación de fondo viene a consagrar las pautas para establecer el quantum de la indemnización aquí reclamada, al decir que: *"En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado"*.

Atento que el infortunio que nos ocupa ha dejado secuelas psíquicas permanentes en sus personas, que desmejoran en forma por demás grave y notoria su estructura emotiva, estimamos que deben ser indemnizados con la suma de pesos diez millones (\$10.000.000) para Wanda Lucía Alonso y Paulo Javier Quintana y pesos doce millones (\$12.000.000) para el menor Uriel Julián Duarte Alonso.-

D) TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO:

Como quedó expresado precedentemente, el daño psíquico

sufrido es importante y **requiere la atención de un especialista de primer nivel profesional, en el ámbito privado**; a fin de evitar la profundización del cuadro e intentar una readaptación a la nueva realidad de las accionantes, corolario del trauma psíquico producido por el accidente que motiva esta litis.

Estos tratamientos resultan razonables en función de la índole de las lesiones sufridas y la incapacidad que presento, por lo que se presumen, conforme lo norma el artículo 1746 del CCCN.

"Acreditada la existencia de causalidad de las deficiencias psíquicas que padece la damnificada con el hecho investigado, los gastos que ocasionan el tratamiento que aconseja el perito para que desaparezca toda secuela psíquica del accidente, deberán ser resarcidos por el demandado" (CNEsp. Civ. y Com., Sala II "Russo de Cochelo c. Del Río" 25-11-81).

"No existe doble resarcimiento cuando se adiciona al de la incapacidad psíquica el del gasto requerido para afrontar una terapia del mismo orden, por cuanto tal proceder no implica sostener que el primero no constituye un daño permanente" (CNCiv. Sala E, 2006/02/13 "C., I.S. c/ Pertus, Carlos A. y otros" Diario La Ley del 14/6/06, Pág.8).

"Resulta procedente otorgar una indemnización para cubrir el costo de un tratamiento psicoterapéutico a la vez que una indemnización por el daño psíquico, cuando el perito entiende que la terapia no podrá factiblemente revertir el cuadro o que ello no puede ser aseverado con certeza en la situación actual del peritado, pues, aun siendo calificado el daño como permanente, el damnificado tiene derecho a contar con un apoyo de esta naturaleza que lo ayude a convivir con las secuelas psicológicas traumáticas o a minimizar sus consecuencias" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, 28/11/2007, Wirth, Lucía Leonor y otros c. Murashima, Ricardo y otros, La Ley Online, TR LALEY AR/JUR/9107/2007).

"La indemnización por tratamiento psicoterapéutico apunta a resarcir un aspecto diferente del daño patrimonial padecido que no es alcanzado por la correspondiente a la incapacidad y con independencia del reconocimiento de una incapacidad física y psíquica de carácter permanente, apuntando a los aspectos reversibles de las afecciones, como así también a los paliativos de las secuelas no modificables y a la prevención de ulteriores deterioros" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, 09/11/2007, M., J. C. c. Frutos, Rosarios Alberto y otro, TR LALEY AR/JUR/8875/2007).

El tratamiento hasta obtener algún tipo de readaptación a esta nueva realidad y con miras a evitar un agravamiento del cuadro descripto, llevará un tiempo considerable, muy difícil de poder determinar; pero se estima no inferior a una sesión semanal y dos años de duración. En consecuencia, tomando en consideración que el año posee 52 semanas ($365 / 7 = 52,14$); que deberá someterse a una sesión semanal por dos años ($52 \times 2 \times 1 = 104$) y, considerando un valor por sesión de terapia de 45 minutos de \$50.000; se reclama por este rubro la suma de pesos cinco millones doscientos mil (\$5.200.000) por cada accionante.-

E) DAÑO MORAL:

El presente rubro procede por estricta aplicación de los artículos 1738 y 1741 del CCCN el cual dice: ***"Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo... El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas"***.

El daño moral persigue como finalidad indemnizar los padecimientos espirituales de la víctima, los sufrimientos, las angustias

derivadas de la incertidumbre sobre su grado de restablecimiento, las lesiones a sus afecciones, extremos que evidencian el carácter resarcitorio que se le asigna a la indemnización del daño moral.

El *pretium doloris* constituye la lesión a un interés extrapatrimonial (molestias en la seguridad personal o en el goce de los bienes que tienen valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad, la libertad individual y la integridad física) y su función es resarcitoria, para satisfacción del damnificado (Bustamante Alsina, Cifuentes, Trigo Represas, Pizarro, Alterini, Ameal, Lopez Cabana, Kemelmajer de Carlucci, Campagnucci de Caso).

La Doctrina expresamente resalta que: 1) la indemnización por daño moral es autónoma del daño patrimonial; 2) el juzgador no debe otorgar un determinado importe por este rubro en función del concedido por daño material; 3) el daño moral es independiente y su importancia se juzga por sí mismo sin acudir a porcentuales o comparaciones con el daño material (KEMELMAJER DE CARLUCCI en BELLUSCIO-ZANNONI, Código Civil y leyes complementarias, t. 5, ps. 114-117; STIGLITZ, G.A. -ECHAVESTI, C.A., El daño moral en responsabilidad civil, ps. 242 y 243, 247 y 248, 256 y 257; ALTERINI, A.A. Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales, ps. 290-292; BREBIA, R.H., El daño moral, ps. 82 y 293; entre otros).

Conforme surge del presente escrito de demanda, por el hecho mismo y sus consecuencias, como no escapará al elevado criterio de V.S., el agravio moral padecido es intenso, por cuanto LOS ACTORES poseían un excelente estado de salud previo al accidente, viendo severamente deterioradas sus funciones físicas y psíquicas.

Es indiscutible que cuando el evento dañoso provoca a la víctima una lesión psíquica y física, siempre causa con ello un daño moral, desde el momento que cualquier desorden patológico de la personalidad

también afecta la tranquilidad espiritual del sujeto.

La disímil naturaleza de los bienes tutelados impide su confusión con el daño psíquico, pues este último se refiere al derecho a la integridad psicofísica y patrimonial de la persona (art. 1746 CCCN), mientras que el segundo a la personalidad moral (art. 1741, CCCN).

Debe ser entonces definitivamente desarraigado el criterio consistente en medir el dolor del ser humano en cantidades notoriamente inferiores a las que se conceden por daño patrimonial, cuando la intensidad del mismo así lo justifique (Trigo Represas, Goldemberg, Mosset Iturraspe y otros, Instituto de Derecho Privado del Colegio de Abogados de Junín).

Como existe un cuestionamiento relativo al modo en que debe cuantificarse esta partida corresponde señalar que el artículo 1741 del Código Civil y Comercial establece que la indemnización por “daño extrapatrimonial” debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Como explica el Dr. Pizarro (Pizarro, Ramón D. “Cuantificación judicial de la indemnización del daño moral. Las satisfacciones sustitutivas y compensatorias” en La Ley del 23/9/2020 y online en TR LALEY AR/DOC/2371/2020), la redacción de la norma implica una clara opción legislativa por la recepción de la teoría in solatium, de raíz germánica. Conforme a ella la suma de dinero que se reconozca en concepto de indemnización del daño moral debe tener finalidad proporcionar satisfacciones sustitutivas y compensatorias, idóneas para enervar el quebrantamiento espiritual padecido. Sin embargo, ello no es óbice para que en la ponderación del daño convivan elementos provenientes de otras maneras de pensar la cuestión como son la teoría de la superación que busca otorgar una ayuda económica para la superar el menoscabo, o la función de desagravio del damnificado, especialmente en caso de daño al honor. La redacción de la norma sí implica categóricamente un mandato legal

en favor de la función resarcitoria del daño moral, el carácter imperativo de su otorgamiento cuando haya sido demandada y estén dados los extremos legales para su procedencia, que su cuantificación tanto por parte de los abogados al demandar deben tener en miras satisfacciones sustitutivas y compensatorias y que la suma dineraria esté destinada a la adquisición de sensaciones placenteras o bienes morales, aún a sabiendas de que no pueden anular o hacer desaparecer las consecuencias dolorosas del ilícito (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, autos “D., M. S. c/ C. P. de C. y C. SRL y otros s/ Daños y Perjuicios”, Expte. 47.052/18, fallo del 14/11/23).

Por todo lo expuesto se peticiona por este rubro, a la fecha del ilícito, la suma de pesos quince millones (\$15.000.000) para Wanda Lucía Alonso y Paulo Javier Quintana y pesos dieciocho millones (\$18.000.000) para el menor Uriel Julián Duarte Alonso, necesarias para concretar satisfacciones sustitutivas y compensatorias o bienes morales acordes a las consecuencias dolorosas del ilícito; y dejándose abierta la posibilidad de que V.S. aumente dicho importe, conforme las probanzas a ofrecerse, y actualizando el mismo a valores constantes.-

F) GASTOS DE FARMACIA, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ASISTENCIA MEDICA:

Como derivación lógica del accidente que se ventila en autos, las actoras han tenido que realizar y solventar gastos de farmacia (analgésicos, antiinflamatorios, etc.), radiografías, estudios médicos (electroencefalograma, electrocardiograma, etc.), así como también consultas a médicos particulares.

Debido a la numerosa y dificultosa recolección de dichas pruebas solicitamos se exima a esta parte de la producción de la misma. En

tal sentido, estos tratamientos resultan razonables en función de la índole de las lesiones sufridas y la incapacidad que presento, por lo que se presumen, conforme lo norma el artículo 1746 del CCCN.

En esta materia es principio reiteradamente establecido que si la naturaleza de las lesiones sufridas permite inferir que exigió este tipo de gastos, se debe fijar el monto resarcitorio sobre la base de fundada presunción y conforme lo autoriza el art. 165 del CPCC (CNCiv, Sala E, 10-05-89, L 45.086; id. Sala H, 21-12-93, L 132.855). No obsta a esta solución la circunstancia que me hubiera atendido en un centro de salud público o por medio de obra social, pues dada la situación económica en la que se desenvuelven igualmente, en casos como el que nos ocupa, se producen erogaciones no previstas ni solventadas totalmente por esas entidades.

"Los gastos médicos y de farmacia no exigen necesariamente la prueba acabada de su existencia si luego de las pericias técnicas se evidencia su ocurrencia a través de la naturaleza de las lesiones experimentadas y del tratamiento a que fuera sometido el actor." (CNCiv., sala H, 30/6/93 - Sao Bento, Marcelo C. v. Carlos, Adriana B.JA 1994-IV, síntesis.)

"Con relación a los gastos incurridos en farmacia y ortopedia, si bien no se requiere prueba específica que acredite su erogación, deben guardar relación con la naturaleza de las lesiones." (CNCiv., sala M, 17/9/93 - Simonetti, José v. Línea de Microómnibus 47 S.A. JA 1994-II-283.)

"Los gastos de medicamentos y tratamientos son admisibles aún cuando la atención se haya prestado en un hospital u obra social, pues es sabido que ni los hospitales públicos ni las obras sociales satisfacen todos los gastos que el paciente se ve obligado a hacer, tales como médicos, enfermeras, medicamentos, colocación de inyecciones, movilidad, etc., que

son indemnizables aunque no exista prueba específica en cuanto a su monto, si su verosimilitud resulta cierta como consecuencia lógica y necesaria de las secuelas producidas por el accidente." (CNCiv., sala A, junio 20 - 989 Martínez de Flores, Leonor del Carmen c. Stubrin, Darío F., LA LEY, 1991-C, 65.).

"Corresponde admitir los gastos médicos o farmacéuticos o por tratamientos, cuando su existencia resulte verosímil, aunque no exista prueba específica sobre su monto, y aunque exista atención de obra social o en establecimientos públicos, porque los medicamentos nunca son gratuitos, aunque sobre sus costos se obtengan descuentos" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B • 12/06/2003 • Moyano, Miguel D. v. Rodríguez Mendes, José F. y otro • 35011613).

Por lo expuesto precedentemente se reclama por este rubro la suma de pesos quinientos mil (\$500.000) por cada accionante.-

G) GASTOS DE TRASLADO:

En virtud del severo estado de salud en que se encontraban y en la actualidad se encuentran los actores, la naturaleza de las lesiones padecidas y la necesidad recibir asistencia médica periódica, curaciones, placas radiográficas, tratamiento kinesiológico, etc. es que debieron y deben en la actualidad utilizar, vehículos de alquiler hasta dichos lugares.

Estos tratamientos resultan razonables en función de la índole de las lesiones sufridas y la incapacidad que presento, por lo que se presumen, conforme lo norma el artículo 1746 del CCCN. Consecuentemente, se reclama por este rubro la suma de pesos trescientos mil (\$300.000) por cada actor.

H) GASTOS DE REPARACIÓN (DAÑO EMERGENTE):

A raíz del accidente relatado líneas arriba, el rodado VW Voyage, patente KAN814 (reclamados por Quintana), sufrió deterioros de importancia, los cuales serán debidamente constatados por el perito ingeniero mecánico a designar por V.S.

Conforme lo norma el artículo 1772 del Código Civil y Comercial de la Nación, la parte actora posee amplia legitimación para reclamar la reparación del vehículo, tal y como lo avala la jurisprudencia pacífica en la materia.

"Que el usuario, entendiendo comprendido en tal concepto todo aquél que haga valer el derecho que le confiere su calidad de poseedor, usufructuario, usuario -este último en los términos del art. 2948 del Código Civil- está legitimado para reclamar indemnización por los daños sufridos por el rodado aunque no haya efectuado o pagado las reparaciones, y sin que a ello obste que no se haya probado la calidad invocada en la demanda si se acredita otra que dé derecho al resarcimiento. No así, como principio general, el tenedor que haga valer el carácter de locatario, depositario, comodatario, etc." (Conf. C.N. Esp.Civ. y Com., en pleno, diciembre 30-1985, in re "Belluci, Nicolás R. c/Pollano, Edgardo C. y otros s/sumario").

"El daño emergente se refiere al costo de la reparación necesaria del daño causado y a los gastos en los que se ha incurrido con ocasión del perjuicio" (Tratado de la Responsabilidad Civil, T. I, Félix A. trigo Represas - Marcelo J. Lopez Mesa, Ed. La Ley, febrero de 2004).

"Determinada la responsabilidad en el accidente de tránsito, corresponde hacer lugar al monto reclamado en concepto de gastos de reparación y remolque y admitir los rubros derivados del costo de los repuestos, los fletes y recargos que insumió su importación, así como lo atinente a la desvalorización del vehículo" (CS, Junio 25-981, Arat, Ender c. Ippolito, Pascual y/u otro, CSN, 303-877).

"El monto del gasto exigido por los arreglos es el importe de un desmedro del que es responsable el autor puesto que originó el daño" (CNEspCivCom, Sala III, "Sena, W.O.c/ Maguna, M.B. y otra s/sumario", 20/8/82).

"La víctima de un accidente tiene derecho a accionar a fin de conseguir la debida indemnización por los deterioros sufridos, aunque no hubiera procedido a la reparación del rodado al tiempo de promoverse la acción" (CNEspCivCom, Sala I, "Buirá, Nelfi c/ Transportes Sur-Nor S.A. s/ daños y perjuicios", 26/11/81).

En consecuencia, se reclama por el presente rubro la suma de pesos ocho millones (\$8.000.000), debiendo estarse en su caso a lo que en más o en menos cuantifique el perito ingeniero mecánico.

I) PRIVACION DE USO DEL VEHÍCULO:

La jurisprudencia es unánime al establecer que la mera privación implica al usuario un perjuicio cierto y por consiguiente resarcible. Cabe destacar, que quien detenta un rodado, lo tiene para usarlo y de esta manera llenar una necesidad.

La sola inmovilización del vehículo en cuestión por el tiempo retenido en los talleres para la confección de los presupuestos de reparación, la obtención de los repuestos necesarios y el arreglo en sí mismo, implican lapsos temporales durante los cuales me vi privada de usar y disponer de mi propiedad como es mi derecho, y ello por el hecho ilícito de terceras personas, lo que debe sin lugar a dudas ser objeto de reparación económica.

"La privación de uso de un rodado representa, un daño emergente distinto del lucro cesante que es la ganancia dejada de percibir a raíz de un accidente, por ello lo que se pudiera establecer en concepto de indemnización por uno no implica una disminución de lo fijado por el otro, lo

cual es así habida cuenta de la posibilidad de explotación económica del vehículo por un lado y la factibilidad de su utilización en otras actividades en el lapso en que el automotor no es utilizado en su faz laboral” (del voto del doctor Heredia) (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, 21/09/2006, Toneguzzo, Honorio C. c/ Columbia S.A. de Seguros, La Ley Online).

“Es indemnizable la sola privación del uso del vehículo, sin que sea necesaria otra circunstancia que de existir tendrá una indemnización aparte” (LL 1976 - C - 451-2095).

“Ocurrido el hecho que daña al automotor y determina su indisponibilidad temporaria, nace desde ese momento la obligación de compensar la privación de uso, sea como daño actual, cuando la refacción se ha efectuado o el auto ha quedado detenido, o bien como daño futuro, cuando la unidad ha podido ser utilizada, pero es necesario enviarla al taller” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D 09/02/2000 C. B., J. G. y otros c. Covisur Vial del Sur S. A. LA LEY 2000-D, 59 - DJ 2000-2, 749).

“La sola privación del vehículo representa para el propietario usuario o guardián, un evidente perjuicio, que no deriva de las tareas que tenía que realizar, sino de lo que significa la carencia del automóvil durante el lapso que se indica para los nombrados, sea cual fuere el uso que se le diera al vehículo...” (CNEsp. Civil y Com. Sala I, Bugarin c/Tadiotto s/sumario 15/4/81).

“La privación de uso del automóvil dañado en un accidente de tránsito ocasiona un daño emergente a su dueño, quien debe recurrir a medios de transporte sustitutivos que remplacen la función del siniestrado” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy, sala IV, 19/05/2006, Atienzo, María Ana c. Quispe Jachata, Pedro y otro. LLNOA 2006, noviembre,

1180).

“La sola privación de uso del rodado siniestrado constituye daño indemnizable, pues, cabe presumir que quien lo tiene es para usarlo, sea para su trabajo, fuera por comodidad o esparcimiento, quedando librada a la valoración de la prueba que haga el juez la fijación del monto indemnizatorio” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, 24/02/2006, Movi Trans Sociedad de Hecho y otros c. Aldazábal, María y otro LA LEY 2006-D, 415).

“La sola privación de uso de un rodado -en el caso, fue dañado por una columna de alumbrado público que cayó sobre él- representa para el propietario un evidente perjuicio que no deriva de las tareas que tenía que realizar, sino de lo que significa la carencia del automóvil durante el lapso que se indica para su reparación, sea cual fuere el uso que se le diere al vehículo” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J, 03/10/2002, Mazzitelli, Fernando A. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires DJ 2003-1, 321).

Atento el tiempo en que el rodado de la actora estuvo y estará en reparación y/o a la espera de que el actor logre reunir el dinero para pagar el arreglo, se reclama como privación de uso la suma de pesos cuatro millones (\$4.000.000).

V.- LIQUIDACION:

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A WANDA LUCIA ALONSO:

DAÑO FISICO	\$20.000.000.-
TRATAMIENTOS FUTUROS	\$ 2.000.000.-
DAÑO PSIQUICO	\$10.000.000.-
TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO	\$ 5.200.000.-

DAÑO MORAL	\$15.000.000.-
GASTOS DE FARMACIA, ETC	\$ 500.000.-
GASTOS DE TRASLADO	<u>\$ 300.000.-</u>
TOTAL	\$53.000.000.-

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A PAULO JAVIER QUINTANA:

DAÑO FISICO	\$20.000.000.-
TRATAMIENTOS FUTUROS	\$ 2.000.000.-
DAÑO PSIQUICO	\$10.000.000.-
TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO	\$ 5.200.000.-
DAÑO MORAL	\$15.000.000.-
GASTOS DE FARMACIA, ETC	\$ 500.000.-
GASTOS DE TRASLADO	\$ 300.000.-
GASTOS DE REPARACIÓN	\$ 8.000.000.-
PRIVACION DE USO	<u>\$ 4.000.000.-</u>
TOTAL	\$65.000.000.-

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A URIEL JULIAN DUARTE ALONSO:

DAÑO FISICO	\$24.000.000.-
TRATAMIENTOS FUTUROS	\$ 2.400.000.-
DAÑO PSIQUICO	\$12.000.000.-
TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO	\$ 5.200.000.-
DAÑO MORAL	\$18.000.000.-
GASTOS DE FARMACIA, ETC	\$ 500.000.-
GASTOS DE TRASLADO	<u>\$ 300.000.-</u>
TOTAL	\$62.400.000.-

Total: son **pesos ciento ochenta millones cuatrocientos**

mil (\$180.400.000).-

Se deja expresa constancia que la suma reclamada, por tratarse de hechos objeto de prueba pericial, queda sujeta a lo que en más o en menos resulte de las probanzas a producir en autos, por lo que, otorgar una suma mayor o menor a la reclamada, no violará el principio de congruencia ni alterará la base para imponer las costas por el hecho del vencimiento; pues, en ese sentido, el artículo 330 tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice que: *"La sentencia fijará el monto que resulte de las pruebas producidas"*.

En tal sentido, ante los cambios en su poder adquisitivo y las pérdidas de valor constantes que sufre nuestra moneda, requerimos que, en caso de corresponder reconocer una suma mayor a la reclamada, no se limite tal reparación por los valores aquí indicados, pues estos valores se condicen con la justipreciación realizada al momento de confeccionar la demanda, que desde luego no será el mismo del dictado de la sentencia definitiva.

VI.- INTERESES RECLAMADOS:

Los importes reclamados son estimados tomando en cuenta la fecha del accidente y el estado psicofísico de quien reclama al momento de interposición de la demanda, esto es, a valores históricos, lo que así solicitamos sea reconocido.

No obstante tal cuantificación, lo cierto es que conforme lo norma específicamente el art. 1748 CCCN, el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio (ratificando el fallo Plenario del Fuero "Gómez, Estéban c. Empresa Nacional de Transportes") y, existiendo al momento de la promoción de la demanda, Jurisprudencia Plenaria vigente y de acatamiento obligatorio para el Fuero Nacional en lo Civil conforme art. 303 CPCCN (según Ley 27.500), se peticiona la aplicación

de intereses a tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho -que es cuando los perjuicios se han producido)- y hasta el efectivo cumplimiento de la sentencia, conforme Plenario de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de fecha 20/04/2009 en los autos caratulados "SAMUDIO DE MARTINEZ, LADISLAA c/ TRANSPORTES DOSCIENTOS SETENTA S.A. S/DAÑOS Y PERJUICIOS".

En nada enerva dicha petición el fallo dictado por la CSJN en los autos "Barrientos" (CSJN Fallos 347:1446), habida cuenta de que, con posterioridad al mismo, ha dicho la Cámara Nacional en lo Civil en pleno que *"en el régimen constitucional argentino, el control de constitucionalidad no está concentrado en un único órgano, sino que, por el contrario, tiene carácter difuso y puede ser ejercido por cualquier magistrado en el ámbito de su competencia. En ese marco, no existe ninguna norma que confiera carácter vinculante a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por fuera de los casos en los que han sido dictadas... En conclusión, a tenor de los principios que rigen el sistema constitucional argentino, y de la recién analizada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sus fallos tienen una "obligatoriedad atenuada", lo que permite a los tribunales inferiores apartarse de ellos si proporcionan "nuevos argumentos" que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, o bien cuando resulta de manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal objeto del pleito"* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en pleno, autos "CAVERO, CLAUDIA MARCELA Y OTRO C/ OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Y "PEÑA, ALICIA MARÍA C/ PEÑA, CARLOS ALBERTO Y OTROS S/ IMPUGNACIÓN/NULIDAD DE TESTAMENTO", 11/02/2025).

Vale decir, cuando resulta de manera clara el error y la

inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal objeto del pleito, o cuando se aportan nuevos argumentos, se encuentran perfectamente habilitados los Tribunales inferiores a apartarse de lo decidido previamente por la Corte Suprema.

Así lo ha resuelto con notoria claridad la Sala H de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Fuero Civil: *"La actora peticiona que se fije la tasa activa para todos los rubros desde la fecha del hecho y que se disponga una tasa adicional para el caso de mora en el pago de la condena. Estimo que le asiste razón en lo que hace a la aplicación de la tasa activa, ya que el plenario "Samudio" establece la aplicación de la tasa activa desde la mora y hasta el cumplimiento de sentencia "salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido". Y, en ese sentido, no creo posible sostener que la aplicación de la mentada tasa activa sea suficiente para constituirse como una alteración del significado económico del capital de condena, que se traduzca en un beneficio indebido para el acreedor en perjuicio del deudor. Es que la prueba de que se configuran las aludidas circunstancias debe ser proporcionada por el deudor, sin que baste a ese respecto con alegaciones generales y meras especulaciones, por lo que está en cabeza del obligado acreditar de qué modo, en el caso concreto, la aplicación de la tasa activa desde el momento del hecho implica una importante alteración del significado económico del capital de condena y se traduce en un enriquecimiento indebido del acreedor (conf. Pizarro, Ramón D., "Un fallo plenario sensato y realista", en La nueva tasa de interés judicial, suplemento especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 55; id. esta Cámara, Sala A, "Helguero, Nilda Zulema c/ Compañía La Isleña S.R.L. s/ Daños y perjuicios", del 8/7/2022; Sala I, "Woloszyn, Gonzalo Martín c/ Zeballos Aliendre, Ruth Rosa s/ Daños y*

perjuicios”, del 12/12/2023; entre muchos otros). No desconozco que diversas Salas de nuestro Fuero aplican diversos criterios interpretativos en torno a la fijación de la tasa activa, ya sea un interés puro del 6 y 8% desde el hecho hasta la fecha de la sentencia y de allí en más la tasa activa. Sin embargo, como aspecto central, en el presente caso no se encuentra demostrado que la aplicación lisa y llana de la doctrina mencionada provoque un enriquecimiento indebido como para justificar un criterio diferente (ver esta Sala, mi voto en autos “V. C., C. A. c/ Medicus S.A. y otros s/ Daños y perjuicios”, del 26/8/2024; entre muchos otros). No puede afirmarse que la tasa activa supere holgadamente la inflación que registra la economía nacional -de público y notorio-, de forma tal de configurar un verdadero enriquecimiento del acreedor. La fijación de una tasa menor, en las actuales circunstancias del mercado, puede comprometer el principio de reparación plena del daño de la víctima y a su vez favorecer al deudor incumplidor. Este tribunal advirtió ya hace tiempo que la tasa activa que se aplica según el plenario citado no compensa al acreedor, para quien el costo del dinero es mucho más alto. En efecto, la tasa activa judicial conforme el plenario Samudio es del 60,08 % anual (tomando del 1/2/2024 al 01/2/2025), porcentaje que resulta ser menor al impacto inflacionario anual -de público y notorio conocimiento-. A su vez, y solo como para tener otra pauta de corrección, vemos que el incremento que se aplica sobre los alquileres conforme la ley 27.551 que se basa en los aumentos inflacionarios (Índice de Precios al Consumidor IPC) y salariales (RIOTE), arroja para el mes de diciembre de 2024 un 174,42 %, lo cual pone en evidencia que la aplicación de una vez la tasa activa es insuficiente para proteger al acreedor de la depreciación de su crédito. En definitiva, no observo aquí una situación de excepcionalidad que amerite apartarse de la doctrina plenaria de esta Cámara en autos “Samudio” del 20/4/2009, conforme la doctrina del reciente

fallo de la CSJN en el caso “Barrientos” (Fallos: 347:1446)” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sala H, autos “Pietragalla, Beatriz Virginia Rita c/ Galazi, Jorge Omar y otro s/ Daños y perjuicios (Acc. Tran. c/ Les. o Muerte)”, expediente n° 64.193/2022, fallo del 19/02/2025).

Por tanto, petitionamos la aplicación de tasa activa publicada por el Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho y hasta el vencimiento del plazo para el cumplimiento de la sentencia.

En subsidio de lo anterior y para el caso de sentenciarse a valores actuales, atento lo normado por el art. 768 inc. C del CCCN, requerimos se disponga la aplicación de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) aprobada mediante Resolución 1/2026 del Directorio del Banco Central de la Nación Argentina en fecha 07/01/2026 desde la fecha del hecho dañoso y hasta el decisorio de primera instancia y, a partir de tal momento, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta su efectivo pago, conforme lo resuelto en el fallo Plenario Samudio, de acuerdo a lo normado por el art. 303 del CPCCN.

VII.- DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA:

Para el caso de que exista demora en el pago de la sentencia (normalmente justificada en que la TABNA suele ser inferior a la inflación normal habitual y constante del país), se requiere la aplicación de intereses moratorios equivalentes a otro tanto de la tasa activa desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento del fallo, con miras a incentivar el cumplimiento en tiempo y forma de la obligación, pues así lo vienen decidiendo numerosos Tribunales del Fuero.

En tal dirección, ha dicho recientemente la Sala J de la Excma Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil: *"corresponde aplicar una tasa diferencial para el supuesto de falta de cumplimiento en término del pago*

del monto final de condena con sus aditamentos que implica un justo proceder, pues cabe considerar que el deudor que no satisface su débito queda en una situación de inexcusable renuencia, que legitima y autoriza a partir de allí y hasta que se produzca la cancelación íntegra y efectiva, la fijación de una tasa diferenciada de interés estimulante de la finalidad de proceso y disuasiva de conductas antijurídicas que pugnan contra el principio de eficacia de la jurisdicción (Grisolía, Julio A., en L.L. 2014- C, 687 –AR/DOC/1349/2014; esta Sala in re “Pereyra Díaz, Melanie c/ Barrios, Luis s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 20.904/2018, del 05/8/2024; ídem, “L. G. E. Del L. c/ Obra Social s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 63.897/2015, del 14/7/2023; íd. “Castro Domínguez, Manuel c/ Suarez, Héctor Ricardo s/ Ds. y Ps.”, Expte n° 63139/2012, del 24/11/22, entre otros; CNCiv, Sala D, 15/9/2022, Expte. N° 74875/2014 “López, Luciano c/ Oliveira, Oscar s/ Ds. y Ps.”)” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, autos “CRESPO BURGOS, FRANCISCO JOSE c/ ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, EXPTE N° 56.084/2.019, fallo del 16/12/2024).

En función de ello, requerimos la aplicación de doble tasa activa publicada por el Banco de la Nación Argentina, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento de la sentencia y hasta su efectiva percepción por parte de la parte actora.

VIII.- IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD:

Se imputa la responsabilidad del hecho que nos ocupa a la parte demandada **CESAR GUSTAVO MEYER** por violación del deber de no dañar a otro (conf. art. 1716 CCCN); por ser conductor y guardián de la cosa riesgosa (conf. art. 1758 CCCN), por obtener un provecho de ella (conf. art. 1758 CCCN); y por resultar propietaria de la cosa(conf. art. 1758 CCCN), en

virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que pasamos a detallar.

Factor de atribución objetivo de la responsabilidad.

Habida cuenta de la aplicación directa del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado por ley 26.994, modificada por ley 27.077, a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (conf. Art. 7), procedemos a fundar la presente acción conforme la normativa vigente desde el pasado 1º de agosto de 2015.

En tal sentido, el artículo 1710 del CCCN estipula que toda persona tiene el deber de evitar causar un daño no justificado a otro. La violación de este deber, o el incumplimiento de una obligación a su cargo, da lugar a la reparación del daño causado, tal como lo prevé el art. 1716 y aquellos concordantes de la nueva legislación de fondo.

El art. 1721, por su parte, distingue entre dos tipos de factores de atribución del daño a su responsable, objetivos y subjetivos, siendo aplicable por defecto la culpa.

En el caso de autos, estamos ante un factor de atribución de responsabilidad objetivo (art. 1722), que es aquel en el que la culpa del agente es irrelevante, pudiendo éste liberarse solamente demostrando la “causa ajena”.

El equivalente al art. 1113 del derogado Código Civil es el art. 1757, complementado en lo que hace a accidentes de tránsito por el art. 1769. Esta nueva norma vuelve a categorizar la responsabilidad como objetiva y dice que “toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Ni la autorización administrativa para el uso de la cosa ni el cumplimiento de las técnicas de prevención son eximentes del deber de

reparar.

De acuerdo a lo previsto por el art. 1758 CCCN, son responsables concurrentes (arts. 851 y 852 CCCN) tanto el dueño de la cosa como su guardián (quien la usa, dirige, se sirve de ella, la controla u obtiene provecho, por sí o por terceros), lo cual justifica también la imputación de responsabilidad a la demandada en tanto propietaria de la cosa riesgosa.

Estamos ante un supuesto de responsabilidad previsto en los arts. 1757 y 1758 del CCC para los daños causados por el vicio o riesgo de la cosa. Así las cosas, y en tanto la acción se dirija contra alguno de los responsables previstos en las normas citadas, para que nazca la responsabilidad el demandante debe acreditar: a) la intervención de una cosa viciosa o riesgosa; b) el daño sufrido por la víctima; c) la relación de causalidad entre la acción de la cosa y el daño; y d) la calidad de dueño o guardián de la cosa del demandado (Cazeaux, Pedro N. – Trigo Represas, Félix A., *Derecho de las La Ley*, Buenos Aires, 2010, t. V, *obligaciones* p. 255).

Por ende, comprobada la intervención de una cosa riesgosa o viciosa, y la conexión causal de su accionar con el daño, cabe presumir, hasta que se pruebe lo contrario, que el perjuicio se ha generado por el riesgo o vicio de la cosa. Recae en el sindicado como responsable demostrar que, por el contrario, existe una causa ajena que ha producido ese desenlace (Pizarro, Ramón D., *Tratado de la responsabilidad objetiva*, La Ley, Buenos Aires, 2016, t. I, p. 543).

Es que sobre el creador del riesgo gravita una presunción de adecuación causal, que solo puede ser desvirtuada si se acredita la intervención de una causa ajena; vale decir, el hecho del damnificado, de un tercero por quien no tenga el deber jurídico de responder o, en fin, el caso fortuito o fuerza mayor (Cazeaux – Trigo Represas, *Derecho...*, cit., t. V, p.

256; Kemelmajer de Carlucci, Aída, comentario al art. 1113 del Código Civil, en Belluscio, Augusto C. (dir.) – Zannoni, Eduardo A. (coord.), *Código Civil y normas complementarias*, Astrea, Buenos Aires, 1994, t.5, p. 460).

Así pues, y en virtud del sistema legal imperante en el caso, por tratarse de un factor de atribución objetivo, no es prioritario indagar acerca de la existencia de culpas, porque el dueño y/o guardián de un automotor (como cosa generadora de riesgo que irroga un daño a otro), resulta responsable del perjuicio causado, salvo que acredite la causa ajena, (art. 1722 Cód. Civ. y Com.), la que acaece cuando el daño se produjo por el hecho del damnificado (art. 1729 Cód. Civ. y Com.), el caso fortuito o la fuerza mayor (art. 1730 Cód. Civ. y Com.) o el hecho de un tercero por quien no se debe responder (art. 1731 Cód. Civ. y Com.); a lo que debe agregarse que la norma excluye expresamente como eximentes a la autorización administrativa para el uso de la cosa y al cumplimiento de las técnicas de prevención (art. 1757 in fine Cód. Civ. y Com.) (cfr. Danesi, Cecilia C.; Daños ocasionados por la circulación de vehículos en el Código Civil y Comercial de la Nación; RCyS 2016-VI, 23; Alferillo, Pascual E.; en Alterini, Jorge Horacio; Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético; 2ª ed., t. VIII, p. 440, Buenos Aires, La Ley, 2016; Rivera, Julio César; Medina, Graciela (dirs.); Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t. IV, pp. 1124, Buenos Aires, La Ley, 2014).

Ahora bien, para que el accionar del damnificado desplace totalmente la autoría del agente y se constituya en la causa exclusiva del perjuicio es preciso que reúna los caracteres del caso fortuito, en los términos del art. 1730 del CCC (es decir, debe ser imprevisible o inevitable, además de exterior al riesgo propio de la cosa o la actividad). Ello es así por cuanto únicamente el caso fortuito rompe totalmente el nexo causal adecuado entre el hecho del sindicado como responsable y el daño (Trigo Represas, Félix A.

– López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. I, p. 882; Cifuentes, Santos (dir.) – Sagarna, Fernando A. (coord.), Código Civil comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 518; CSJN, Fallos, 321:3519, entre muchos otros)

Entonces, "...para poder ser calificado de tal, el hecho, debe ser "externo, positivo, concreto y determinado". Más para que puedan ciertas circunstancias ser consideradas caso fortuito deben cumplirse varios requisitos: a) Imprevisibilidad la que se concreta cuando resulta imposible preverlo porque no hay razón para pensar que sucederá. b) Irresistibilidad o inevitabilidad: Reviste tal condición el hecho que aunque previsible no puede ser evitado a pesar de la diligencia puesta para ello. En la evaluación de ésta no se le requiere al deudor ser un superhombre, Tarzán, Asterix, Tintín o el Conde de Montecristo (Maurie -Aynes), porque no se exige la vis máxima sino solamente la vis major (Tunc,cit. por Carbonnier). c) Extraneidad: Hecho extraño al deudor, es decir ha de producirse en el exterior de la esfera de acción por la cual el deudor debe responder (Carbonnier). d) Actualidad: Se trata de una actualidad lógica antes bien que cronológica. e) Sobreviniencia: En materia contractual el hecho debe ser también sobreviniente al nacimiento de la obligación. f) Insuperabilidad: Finalmente el hecho debe ser insuperable. No puede argüir el caso quien no haya actuado con la diligencia apropiada a sus circunstancias. La obligación no puede cumplirse. (cfr. en tal sentido Ameal - Alterini - López Cabana "Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales" Ed. Abeledo Perrot - LexisNexis - ps. 369/371)" (CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA K, Quelas, Graciela Mercedes c. Habitat Fides SRL y otros s/ daños y perjuicios, 29/08/2018, Cita: TR LALEY AR/JUR/48304/2018.

Incluso desde antes de la reforma del Código de caracterizaba de tal manera la configuración de los eximentes causales: "A

los fines de la eximente prevista por el art. 1113 CCiv., el hecho de un tercero extraño debe tener las características de extraordinario, es decir fuera de lo común, de lo corriente, ser imprevisible, inevitable, externo y extraño al riesgo creado, más aún causa exclusiva y excluyente del perjuicio" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, 18/04/2002, Fariña, Cipriano y otro v. Trenes de Buenos Aires S.A., 30000431).

Por tanto, acreditado como será el hecho dañoso, corresponderá a los accionados resarcir a esta parte actora todos los daños y perjuicios ocasionados, a no ser claro que acrediten la interrupción del nexo causal presumido, en función de la responsabilidad objetiva consagrada por la norma aplicable.

Factor de atribución subjetivo de la responsabilidad.

No obstante el factor objetivo indubitado de atribución de culpa a los demandados, lo cierto es que la responsabilidad objetiva por riesgo creado no excluye que concorra y coexista con la responsabilidad subjetiva del dueño o guardián (cfr. Galdós, Jorge M.; El art. 1757 del Código Civil y Comercial (el anterior art. 1113 Código Civil); RCyS2015-IV, 176), toda vez que ha actuado con imprudencia, negligencia e impericia, tal como es receptado por el art. 1724 del CCCN.

Conforme el relato de los hechos antes realizado, surge claramente que los mismos se producen exclusivamente por la negligencia y desamprensiva actitud de la parte accionada, siendo de aplicación al caso de autos lo normado en los **arts. 1769 y 1757 del CCCN, los cuales vinieron a reemplazar al artículo 1113 del Código Civil**. En ese sentido se atribuye la responsabilidad del hecho, en virtud de las siguientes consideraciones (ley 24.449):

Entonces, decimos que el demandado ha sido el causante

originario y esencial en la producción del evento dañoso, pues:

- Ha sido el causante originario y esencial en la producción del evento dañoso;
- Circulaba a excesiva velocidad;
- Perdió el dominio del automotor que conducía;
- Resultó embistente en la colisión de marras;
- Negligencia, impericia e imprudencia en el arte de conducir.-

Exceso de velocidad: *"Cualquier exceso en la velocidad con que se conduce un rodado, incide fundamentalmente en la capacidad de maniobrabilidad y de frenado, y no se compadece con la obligación que pesa sobre el conductor de mantener el pleno dominio del automotor de modo que la velocidad impresa a su vehículo no signifique un peligro para sí mismo o para terceros"* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, 25/08/1997 Peralta, Víctor F. c. Ferreyra, Osvaldo J.).

"...El automovilista como guardián de una cosa peligrosa, debió conducir manteniendo en todo el momento el dominio de su vehículo, y extremar las precauciones, especialmente en lo que atañe a la velocidad, para estar en condiciones de efectuar todas las maniobras que fuesen necesarias para evitar accidentes (...)" (CNCiv., Sala F, 12/8/77; LL 1978-A-215).

Pérdida de dominio del automotor: *"es obligación de todos los conductores guiar con el máximo de atención y prudencia, manteniendo el pleno dominio del rodado a fin de poder afrontar las contingencias del tránsito"* (CNCiv., Sala M, 1999/02/17, La Ley, 1999-C, 795).

"...El automovilista como guardián de una cosa peligrosa,

debió conducir manteniendo en todo el momento el dominio de su vehículo, y extremar las precauciones, especialmente en lo que atañe a la velocidad, para estar en condiciones de efectuar todas las maniobras que fuesen necesarias para evitar accidentes (...)" (CNCiv., Sala F, 12/8/77; LL 1978-A-215).

"El párrafo 2º. del art. 1113 del Cód. Civil consagra la teoría del riesgo de la cosa, toda vez que los vehículos automotores, constituyen por si mismos una cosa generadora de peligro cuando se encuentran en movimiento" (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 13/3/80; ED 88-220).-

"Mantener el dominio del automotor implica encontrarse en condiciones de poder detener el vehículo y sortear con éxito los obstáculos que se presentan en el tránsito" (C. Civ. Com. y Lab. Rafalea, 8/4/94, Novara, Gloria M.B. de v. Govagliato, Inés S. B. de, 1997-IV, síntesis).

"Cuando está en juego la vida de un hombre, la menor imprudencia, el descuido o la negligencia más leve, adquieren una dimensión especial que les confiere una singular gravedad" (CNCiv. Sala E, 29-4 y 2-586; LL 1986-E, 311).-

Calidad de embistente: Es sabido que la jurisprudencia ha establecido una presunción hominis de responsabilidad contra el conductor que embiste a otro con la parte delantera de su coche, lo cual se tiene por sucedido si uno de los vehículos presenta deterioros en su parte frontal o delantera y el otro en su costado o atrás (Trigo Represas, Félix – López Mesa, Marcelo, Tratado de responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, 2011, TV, p. 789 y 790).

Se estima que la presunción radica en que si no ha podido detener a tiempo el automotor para evitar la colisión, ello obedece a que el embestidor marchaba a exceso de velocidad, o no actuaba con la atención

debida, por carecer de frenos en buenas condiciones u otras circunstancias similares demostrativas todas, en principio, de su responsabilidad (Brebba, Problemática jurídica de los automotores, T I, p. 194; Trigo Represas – López Mesa, Tratado de responsabilidad civil, cit., TV, p. 790).

Además, el carácter de embestidor mecánico es un indicador de que se ha violado la norma que manda a tener en todo momento el control del vehículo para prevenir accidentes (Mosset Iturraspe, Jorge, "Colisión desde atrás, un caso dudoso. ¿Eximente o culpa concurrente?", LL 1994-C, 215).

La jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho reiteradamente que en materia de accidentes de tránsito existe presunción de responsabilidad respecto de aquel *hominis* conductor que ha participado en el evento en condición de embistente (conf. Ramírez, "Indemnización de daños y perjuicios", T. I, pp. 230 a 234, N1 a) 1 y 10; b) 1 y 7; Daray, *Accidentes de tránsito*, T. I, pp. 217 y ss., parág. 56; CNCiv., Sala "A", 7/8/92, "Cabrera, Roberto y otra c/ Pécora, Miguel A.", La Ley, 1993/A/301, DJ 1992/959 y JA, 1993/I322; ídem, Sala "B", 12/10/90, "Fernandez c/ Lichtvenvald", La Ley, 1991/B/419 y DJ, 1991/100; ídem, Sala C, 2/3/93, "Antikian de Tastzian, Agovini c/ Sergi, Rolando y otros", JA 1994/III/sínt.; ídem, Sala "E", 21/5/98, "Obra Social Luis Pasteur c/ Telesca, Ana María y otro y Fucci, Daniel A. y otro c/ Tedesca, Ana María" DJ, 1999/407; ídem, Sala "H", 15/5/96, "Acosta, Nilda I. y otro c/ Bosch, Isidoro R. y otros", La Ley, 1996/E/270 y DJ 1996/1189; ídem, íd., 25/11/99, "Dotta Sánchez, Mery E. c/ Pilloto, Julio C.", RCyS, 2000/869; ídem, Sala "J", 22/11/99, "Cajal, Humberto E. y otro c/ Sansalone, Néstor R. y otro", La Ley, 2000/D/894 (42.964S); ídem, Sala "L", 3/11/92, "Scarazzini, María B. c/ Commanieri, Omar J.", JA, 1994/III/sínt.; CNCom., Sala "A", 16/3/00, "Ottoni, Antonio y otra c/ Álvarez, Ricardo M. y otros", La Ley, 2000/D/858 (42.834S); Cám. CC Córdoba, 11 Nom., 10/3/92,

"Cardozo c/ BIASONI", LLC, 199/1011; ídem, 27/8/98, "Pozo, Diego M. Aguirre, Diego I. y otro", LLC 1999/1289; ídem, 50 Nom., 11/11/93, "Quinteros, D'Elía R. c/ Vázquez, Elsa", LLC1994/297; Cám. CCSantiago del Estero, Sala 20, SE, 3/6/98, "Roldán, Lucio c/ Abrate, Miguel Angel y otros", Juba sum. Z0103620; Cám. Fed. Corrientes, 12/6/01, "Caputo, Adolfo H. c/ D.N.V.", LL Litoral, 202/485, entre muchos otros).

Y si bien es cierto que tal presunción jurisprudencial reviste carácter *iuris tantum*, quien pretenda eximirse de responsabilidad deberá acreditar acabadamente y fehacientemente lo contrario, porque mientras ello no suceda, los principios precedentemente mencionados mantienen su plena vigencia (conf., CNCiv., Sala "B", 3/9/93, "Pamato, Carlos c/ Carames, Carlos y otro", JA 1994/III/sínt.; íd. íd., Sala "C", 28/3/1990, "Amuchástegui c/ Zattolla", La Ley 1990/E/381; ídem, Sala "E", 12/4/82, "Villar de Villar c/ Pelegrini", ED 111/294, sum. 72; ídem, Sala "F", 14/4/81, "Henin de Durán c/ Sanjurjo", La Ley 1982/A/ 451; ídem, Sala "H", 15/5/96, "Acosta, Nilda I y otro c/ Boch, Isidoro R. y otros", La Ley, 1996E270 y DJ, 1996/1189; ídem., 12/11/99 " Villanueva, Juan A. y otro c/ Figueroa, Ramón H. y otro", La Ley 2000/B/569; ídem, Sala J, 21/10/99, "González, Enrique D. y otro c/ Expreso Caraza S.C.A.", La Ley, 2000/D/904, J. Agrup. Caso 15.100; ídem, 22/11/99, "Cajal, Humberto E. y otro c/ Sansalone, Néstor R. y otro", La Ley, 2000/D/894 (42.964S); ídem, Sala "K", 29/4/99, "Cinosi, Federico H. c/ Mazzei, Carmelo", DJ, 2000/1052; Cám. Nac. Esp. CC, Sala "I", 13/10/83, "Rodríguez c/ Valensisi"; íd., Sala K, 2/6/97 "Rivero, Fabián A. c/ Remón, Horacio J. s/ daños y perjuicios"; CNCiv., Sala J, 15/3/95 "Leveratto, Guillermo M. c/ Hernández Riveros, Juan A. s/ daños y perjuicios"; entre otros).

"..Quien embiste con la parte frontal de su vehículo la parte trasera o lateral de otro es, en principio, por esa circunstancia, responsable

del siniestro" (CNCiv., Sala K, 19/5/1997, "Szkoropad, Eduardo L. c/Sarquiz Hnos. S.R.L.", JA 2000 - II -).

"...En ausencia de otros elementos de juicio, es culpable el conductor que embiste a otro en la parte lateral o trasera. Es una presunción "iuris tantum", que aunque deba ser aplicada con prudencia, desecha la culpa del conductor del automóvil embestido, ante la falta de prueba en contrario de lo inadecuado de la maniobra efectuada por el accionado en la emergencia" (CNCiv., sala A, 26/10/1989, "SANCOR COOP. DE SEG. LTDA. c/ SCHIARITTI, PASCUAL s/ACCIDENTE DE TRÁNSITO").

"...En materia de daños causados ´por´ la cosa riesgosa (el automóvil), la presunción hominis en cabeza del dueño o guardián que embiste con la parte delantera de su vehículo, la parte trasera de quien lo precedía, actuará como repotenciante del riesgo creado, que es realmente el factor atributivo de responsabilidad objetiva, por imperio legal -art. 1113 2º p. 2º p. CC-" (C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 19/10/1995, - Agropecuaria Merlo S.A. v. Cáceres, Jorge R. JA 1997 - IV -).

Responsabilidad de la citada en garantía.

En función de lo normado por los arts. 109 y 118 de la ley 17.418 la imputación de responsabilidad a la contraparte detallada anteriormente debe hacerse extensiva a la citada en garantía, **PROVINCIA SEGUROS S.A.**, quien en virtud del contrato de seguros celebrado tiene el deber de mantener indemne el patrimonio de sus asegurados por reclamos como el de marras.

Dicho deber de indemnidad, dada la obligatoriedad del seguro automotor, carece de limitación, franquicia, deducible de póliza o similar oponible a la víctima, conforme art. 68 Ley de Orden Público Nº 24.449, pues de contener el contrato alguna cláusula del estilo, la misma sería NULA de

NULIDAD ABSOLUTA.

“De esta manera, la autorización de cláusulas limitativas de responsabilidad con montos exiguos -como en el caso que nos ocupa no encuadran en la categoría de “inoponibilidad” que a criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede argüirse como defensa por parte del lesionado, sino que por ser totalmente contrarias al orden público por no respetar el artículo 68 antes citado, por violar abiertamente el acceso a una reparación integral de los daños padecidos por las víctimas que tiene raigambre constitucional y que es obligación de este Tribunal garantizar, y en virtud de lo normado por el art. 953 del Código Civil, hoy art. 279 del Código Civil y Comercial de la Nación como asimismo el art. 42 de la Constitución Nacional y principios contenidos en la ley 26.361 de defensa del consumidor que amplió su concepto, extendiéndolo a quien sin ser parte de una relación de consumo puede de alguna manera estar expuesto a ella, son totalmente nulas y de nulidad absoluta, lo que los jueces estamos legitimados para así declararlo aún sin pedido de parte y en virtud del principio ‘iura novit curia’” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, autos “Santillan, María Cristina c/Aseguradora Total Motovehicular S.A. y otros s/daños y perjuicios”, Expte. 41.208/2016, sentencia del 12/09/2019, alta en el sistema el 18/09/2019).

Por lo expuesto, en caso de ser invocada por la aseguradora alguna cláusula limitativa de responsabilidad, desde ya dejamos planteada su nulidad e inoponibilidad a la víctima, en virtud de los argumentos vertidos en el precedente citado, al cual nos remitimos.

No obstante lo expuesto anteriormente y para el caso de acreditarse la existencia de la mentada limitación de cobertura y, de entenderse procedente su oponibilidad a la víctima, desde ya reservamos derecho a requerir la aplicación de los límites de cobertura vigentes al

momento de la ejecución, que emanen de la Superintendencia de Seguros de la Nación mediante sus resoluciones que se publicitan en el Boletín Oficial, conforme los términos de la Jurisprudencia de las Salas H y M de la Excma Cámara de Apelaciones en lo Civil, entre otras, expuesta en el fallo dictado el 14/07/2021 por la Excma. Sala H, en autos PRIETO DANIEL ALBERTO c/ DETEZANOS MARTIN ALEJANDRO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS - ACC. TRAN. SIN LESIONES, expediente 83.718/16).

IX. DERECHO:

Fundamos la presente acción en los Arts. 1 a 14, 242, 743, 767, 768, 770, 833, 870, 886, 959, 987 a 989, 1092 a 1122, 1708 a 1780 (en especial art. 1735), concordantes y de aplicación pertinente del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley 26.994, modificada por Ley 27.077; Arts. 118 y 109 del Dec. Ley 17.418, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en especial el art. Art. 303), leyes 24.449, 24.240, 22.400, 27.423, 27.500 y Ley de Tránsito de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Resolución nº39.927/2016 de la SSN; Constitución Nacional; Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía Constitucional conforme art. 75 inc. 22 CN; Directrices de Naciones Unidas de Protección al Consumidor; Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctrina, jurisprudencia y jurisprudencia plenaria aplicable a la materia.

Dice el art. 1092 del CCCN: *"Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. **Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de***

consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social".

Pues bien, la actora, sin ser parte de la relación de consumo entre asegurado y aseguradora, como consecuencia de este contrato y en ocasión del mismo, habrá de adquirir bienes (dinero) en forma gratuita (como pago de indemnización) como destinatario final y en su propio beneficio. Por tanto, la damnificada en un contrato de seguro, por ser beneficiaria de bienes que tienen como causa el contrato, debe ser equiparada al consumidor.

Entonces, como consumidora, la parte actora goza de todo el marco protectorio constitucional del art. 42 de la Carta Magna (*Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la **protección de su salud, seguridad e intereses económicos**; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno...*), así como de la ley 24.240.

Y, de acuerdo a las enseñanzas del genial profesor Waldo Sobrino, son de aplicación a los contratos de consumo (en especial los asegurativos) los cuatro principales principios que se derivan de la aplicación de los tratados de derechos humanos: (i) pro homine -que incluye preferencia normativa e interpretativa-; (ii) operatividad; (iii) progresividad; y (iv) no regresión (Waldo Sobrino, Ley de Seguros Comentada, 2023, Segunda Edición, Tomo I, p. 15 a 21).

En tal sentido, debe ponderarse que *"el Derecho del Consumidor se erige como un sistema de normas principiológicas, de orden público y fundamento constitucional, con carácter esencialmente protectorio de la parte débil y vulnerable; esto es, de aquellas que adquieren o utilizan bienes o servicios para satisfacer necesidades domésticas, que atraviesa*

todo el ordenamiento jurídico positivo, poniendo en crisis muchos de sus paradigmas clásicos y resignificando mucho de sus postulados a la luz de sus normas, principios e instituciones cuando se verifica la existencia de una relación de consumo. Por esa razón, a los efectos de determinar el marco normativo aplicable a un determinado hecho necesariamente se requerirá efectuar el adecuado "diálogo de fuentes" vertical y horizontal, entre la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, las normas del derecho común (Código Civil y Comercial) y las del sistema protectorio del consumidor (ley 24.240) de Defensa del Consumidor (LDC), entre otras)" (Barocelli, Sergio Sebastián, El Deber de Seguridad en la relaciones de consumo, Publicado en: LA LEY 12/02/2016, 12/02/2016, 6, Cita Online: AR/DOC/3420/2015).

X.- CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA Y DEBER DE PREVENCIÓN DEL DAÑO. INTIMACIÓN ART. 388 CPCCN E INTERVENCIÓN DE LA SSN:

El artículo 1735 del CCCN establece que: "...el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa".

Consecuentemente, ante esta carga dinámica probatoria, como primer medida probatoria y en los términos del art. 388 CPCCN, bajo apercibimiento además de ordenar la producción de prueba pericial contable y de comunicar a la SSN la actitud asumida por la aseguradora, requerimos se intime a demandada y aseguradora a adjuntar a estos obrados copia auténtica de la póliza asegurativa contratada y de la

denuncia de siniestro labrada por este hecho.

Es que, conforme art. 46 de la ley 17.418, es OBLIGACION del tomador del seguro, denunciar el hecho dañoso dentro del tercer día de ocurrido y, conforme arts. 37.1.4 y 37.1.5 de la Resolución 37.130 de la SSN del 01/10/2012, es OBLIGACION de las aseguradoras asentar en el día en el libro de denuncias de siniestro (sea físico o informático), las denuncias recibidas de sus asegurados y/o los reclamos de mediación o judiciales recibidos (con lo que deberá labrarse una denuncia de siniestro de oficio). Además, pesa sobre las aseguradoras la carga de expedirse sobre cada siniestro del que toman conocimiento (conforme art. 56 ley 17.418), por lo que ya no debemos aceptar como sociedad, que se mienta inescrupulosamente en los litigios negando hechos que TIENEN OBLIGACION de conocer. Mucho menos coberturas asegurativas contratadas.

Este requerimiento tiene por finalidad alcanzar la verdad jurídica objetiva e evitar conductas maliciosas y temerarias de demandados o aseguradoras, mediante las cuales nieguen coberturas vigentes o hechos dañosos respecto de los cuales conocen perfectamente su ocurrencia.

La Doctrina tiene dicho en igual sentido que: *"El tenedor o dueño del documento que actúa como parte en el juicio se encuentra vinculado a la justicia por los múltiples ligámenes jurídicos que constituyen la relación procesal y en consecuencia tiene los deberes de lealtad, probidad y buena fe, en virtud de los cuales debe prestar su colaboración a la demostración de la verdad"* (conf. Morello- Sosa-Berizonce, "Códigos...", edit. Abeledo Perrot, cuarta edición ampliada y actualizada, Tomo V, pág. 1152, *jurisp. allí cit.*).

Para el caso de incumplimiento a lo requerido con antelación y valorando lo expresamente previsto por los arts. 1710, 1711 (relativo a la prevención del daño) y concordantes del CCCN, es que

solicitamos que, en caso de acreditarse a posteriori una cobertura negada o un hecho desconocido en cuanto a su ocurrencia, se sancione severamente por temeridad y malicia conforme art. 45 CPCCN la conducta desleal, duplicando montos de condena; y se comuniqué mediante DEOX a la SSN, a fin de que tome debido registro de la operatoria desplegada y labre el sumario pertinente para su investigación y/o sanción de corresponder.

En similar dirección se ha dispuesto que: *"El actual sistema de Responsabilidad Civil, y particularmente la figura de la prevención del daño, habilita al juzgador, aún sin requerimiento expreso de la parte pretensora, la disposición de aquellas medidas tendientes a evitar la futura generación de perjuicios; el Derecho positivo abandona así la actitud pasiva de reparación exclusivamente, para avanzar sobre la prevención de situaciones lesivas. En función de lo dispuesto por el CCCN:1710, y con el objeto que se adopten las medidas necesarias para evitar futuros casos análogos al presentado en estas actuaciones, una vez firme la sentencia, deberá librarse oficio vía DEOX a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a fin de que tome nota de lo acontecido en autos y adopte las acciones pertinentes respecto de los sujetos bajo su supervisión (conf. Ley 20.091 y Ley 22.400)"* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, autos "CARICATO, LEANDRO CARLOS C/ BAUME, ALDO FELIPE Y OTRO S/ Daños y Perjuicios", expediente nº 38.159/12, fallo del 30/05/2022).

XI.- OFRECIMIENTO DE PRUEBA:

Ofrecemos los siguientes medios probatorios a fin de acreditar lo extremos objeto de exposición en el presente libelo de inicio:

A) CONFESIONAL:

Se cite a/los demandado/s y a los Sres. Representantes Legales de la accionada y de la citada en garantía (investidos de facultades suficientes) a absolver posiciones a tenor de los pliegos que oportunamente se acompañarán; autorizándose a mi parte a formular preguntas recíprocas (atento lo normado por el Art. 415 del C.P.C.C.N.), y a hacer reconocer documentación o firmas que se les atribuyan a los absolventes o a las empresas que representen.-

B) PERICIAL MEDICO LEGAL Y PSICOLOGICA:

Se designe Perito Médico Legista de oficio a fin de que, teniendo en cuenta lo relatado en la presente demanda, historias clínicas, causa penal y **examinando a cada uno de los actores**, determine: 1) Naturaleza y caracteres de las lesiones sufridas por el accidente de autos; 2) Si las lesiones sufridas por pudieron ser ocasionadas de la forma en que se relata en la demanda; 3) Descripción de la terapéutica hasta la fecha de presentación del informe; 4) Califique y gradúe la incapacidad permanente con relación a la Total Vida, teniendo en cuenta la aplicación de Baremos o tablas de incapacidades propias del Fuero Civil, como ser el Baremo General para el Fuero Civil de los Dres. José Luis Altube y Carlos Alfredo Rinaldi, Editorial García Alonso, Buenos Aires, Año 2008; 5) Califique y gradúe la incapacidad transitoria padecida durante los primeros meses de ocurrido el accidente; 6) Describa que tipo de limitaciones funcionales presenta y como hubieron y han de repercutir en su vida diaria; 7) Informe el perito si las consecuencias detectadas en la parte actora poseen verosímil relación de causalidad con el accidente ventilado en autos dado su etiología, cronología y ubicación topográfica; 8) Si puede ser sometido a algún tratamiento de rehabilitación física; en caso positivo, solicito describa el tipo de tratamiento, indique su costo con profesionales de primer nivel y el tiempo de duración del

mismo; 9) Plazo de inmovilización padecido por las lesiones sufridas hasta mi definitiva alta médica; 10) Si durante dicha convalecencia pude realizar mis actividades habituales; 11) Si durante esa convalecencia pude utilizar el porcentaje de capacidad no afectado directamente por el hecho; 12) Indique si sufre de mareos, cefaleas, acúfenos, problemas de equilibrio ambulatorio, etc. y si presento síndrome subjetivo post-conmocional (Pierre Marie); 13) Señale si la suma que se reclama en materia de gastos farmacéuticos, radiografías, elementos ortopédicos, asistencia médica y kinesiológica se considera acorde a las lesiones padecidas. Indique monto considerado por el experto a la fecha de la pericia (es decir actualizado); 14) Determinará si los montos resultan verosímiles y necesarios en cuanto a lo reclamado en concepto de gastos futuros; en caso contrario practique la estimación de los mismos; 15) Realice estudios complementarios, entre los cuales deberá incluir necesariamente todos aquellos indispensables a fin de inspeccionar y analizar las zonas asiento de lesiones detalladas en el capítulo pertinente, tanto a nivel óseo, como muscular y/o articular; 16) Informe al Juzgador acerca del estado de las zonas afectadas con anterioridad al accidente; 17) Todo otro dato de interés.- 18) **Puntos de pericia psicológicos:** Luego de solicitar la confección de un informe psicodiagnóstico realizado por Licenciado en Psicología informe a) Si el accidente y sus consecuencias han influido negativamente en el estado de salud psíquico o psicológico de la actora; b) Si presenta trastornos de conducta o de otra naturaleza originados en el evento dañoso; c) Si ha padecido de síndrome post-conmocional y de que magnitud; d) Si el siniestro ha ocasionado alteraciones en su capacidad de atención, motivación, memoria y concentración; y de que magnitud; e) Si los trastornos psíquicos detectados son susceptibles de tratamiento psicoterapéutico; en su caso, tiempo de duración del tratamiento y costo aproximado a valores actuales (en instituciones privadas y/o profesionales

independientes de primer nivel); f) Si la actora tiene problemas fóbicos respecto **a conducir o desplazarse en automotores** a la proximidad de otros rodados o al tránsito en general; g) Grado de incapacidad parcial y permanente derivado de las alteraciones psíquicas; h) Realice baterías de test, entre los cuales necesariamente deberán estar: Entrevista diagnóstica; Test de Bender; HTP; Test de Relaciones objetales (Phillipson); Cuestionario desiderativo; Familia kinéica o dos personas; i) Cualquier otro dato relevante.

En caso de que V.S. así no lo decida, se solicita la desinsaculación de un perito médico y de un perito psicólogo, a fin de evacuar los puntos de pericia antes expuestos.

Nuestra parte propone como consultores técnicos para la realización de las pericias médico legista y psiquiátrica al Dr. Pablo Grosso, Ingeniero Mecánico a Eduardo Porto y contador Enrique Donofrio. Declaro bajo juramento que los mencionados expertos no se encuentran inscriptos en las listas del Fuero.-

C) EXHIBICION DE DOCUMENTAL Y SECUESTRO (ARTS. 325 a 329 CPCCN) / INTIMACION ART. 388 CPCC:

Solicitamos se disponga prueba anticipada (o bien luego de abierta la causa a prueba conforme art. 328 CPCCN o art. 388 CPCCN) en los términos de los arts. 325 a 329 CPCCN, requiriendo intimación a la citada en garantía a exhibir (y adjuntar copia autenticada) de la **denuncia de siniestro recibida por este asunto**, bajo apercibimiento de aplicar multa en favor de la parte actora por la suma de \$7.000.000 establecida por la norma y de disponer el allanamiento de la sede de la aseguradora y el secuestro de la documental en cuestión.

Esta petición tiene por finalidad alcanzar la verdad objetiva de los hechos, evitando así que la citada en garantía actúe temeraria y

maliciosamente, negando la ocurrencia de un hecho que ha sido denunciado por su asegurado conforme le consta a esta parte actora.

D) PERICIAL CONTABLE:

Solicitamos se designe perito contador único de oficio a fin de que apersonándose en la/s aseguradora/s citada/s en garantía, determine; a) Si lleva los libros en legal forma, efectuando descripción detallada de los mismos, con sus correspondientes habilitaciones por parte de la Superintendencia de Seguros; b) Si la demandada realizó y la aseguradora recibió denuncia de siniestro por el hecho de autos; en su caso acompañe la misma (se solicita la compulsa específica del libro de **denuncia de siniestro recibida por este asunto**; c) Acompañe copia autenticada de denuncia de siniestro labrada por el hecho de autos; d) Todo otro dato de interés.

E) INFORMATIVA:

Se ordene libramiento de oficios y/o DEOX, y/o por ley 22.172, según corresponda:

1.- A la UFI N°7 del Departamento Judicial de Zárate - Campana, Provincia de Buenos Aires, o bien a aquella dependencia donde se encontrare tramitando el expediente), a fin de que se sirva remitir “ad effectum videndi et probandi” la **causa penal IPP 18-02-006147-25/00 s/ Lesiones Culposas (art. 94 del Código Penal)**”, En caso de imposibilidad material de envío se solicita el envío de copias certificadas de la totalidad de las actuaciones.

2.- Al S.A.M.E./ Municipalidad de Zárate - Campana, a fin de que informe
1) si en el día **19/10/2025** siendo aproximadamente las 21:50 hs., fueron

asistidos por personal de su servicio de ambulancias los Sres. **WANDA LUCIA ALONSO, DNI 40.642.616 y PAULO JAVIER QUINTANA, DNI 36.474.123, y el menor URIEL JULIAN DUARTE ALONSO, DNI 55.003.146;** en las inmediaciones de la Ruta Nacional 193, km 83.5, Zárate, Provincia de Buenos Aires; 2) Qué lesiones presentaba el/la mencionado/a 3) Que curaciones se llevaron a cabo; 4) Lugar al que fue trasladado/a; 5) Cualquier otro dato de interés; 6) Remita el informe labrado o fotocopia autenticada del mismo en caso de imposibilidad material de enviarla al Juzgado.-

3.- Al H.Z.G.A.D. Virgen del Carmen, a fin de que informe si en fecha **19/10/2025 y/o en días posteriores** fueron asistidos por personal de su dependencia los Sres. **WANDA LUCIA ALONSO, DNI 40.642.616 y PAULO JAVIER QUINTANA, DNI 36.474.123, y el menor URIEL JULIAN DUARTE ALONSO, DNI 55.003.146;** como consecuencia de un accidente en la vía pública; si fueron asistidos en el **Departamento de urgencia** de dicho nosocomio, asistencias y curaciones practicadas; tiempo de internación, remita la correspondiente Historia Clínica, y/o fotocopia autenticada de la misma en caso de imposibilidad material de enviarla al Juzgado.-

4.- Al Policonsultorio de Zárate, a fin de que informe si en fecha **19/10/2025 y/o en días posteriores** fueron asistidos por personal de su dependencia los Sres. **WANDA LUCIA ALONSO, DNI 40.642.616 y PAULO JAVIER QUINTANA, DNI 36.474.123, y el menor URIEL JULIAN DUARTE ALONSO, DNI 55.003.146;** como consecuencia de un accidente en la vía pública; si fueron asistidos en el **Departamento de urgencia** de dicho nosocomio, asistencias y curaciones practicadas; tiempo de internación, remita la correspondiente Historia Clínica, y/o fotocopia autenticada de la misma en caso de imposibilidad material de enviarla al Juzgado.-

5.- A la DNRPA, a fin de que informe titularidad registral histórica de los vehículos Renault Capture, patente AC263NZ y VW Voyage, patente KAN814.

G) DOCUMENTAL:

Se acompaña a la presente demanda: a) acta de mediación; b) poder general judicial; c) 25 fotografías.

H) PERICIAL MECANICA:

Se designe Perito Ingeniero Mecánico único de oficio a fin de que determine, luego de revisar los vehículos intervinientes en el hecho, responda al siguiente cuestionario: 1) Efectúe croquis del lugar del accidente, señalando en el mismo el lugar probable donde se produjo la colisión, cantidad de carriles existentes y velocidades permitidas en cada uno de ellos, dimensiones de las arterias en el tramo del accidente, señalización vial; 2) Informe si las fotos agregadas a estos obrados y a la causa penal pertenecen a los vehículos Renault Capture, patente AC263NZ y VW Voyage, patente KAN814. Detalle daños sufridos y localización de los mismos, de cada uno de los vehículos intervinientes; 3) Informe velocidad del vehículo del demandado al momento del impacto; 4) Indique si existió contacto entre los dos vehículos; 5) Indique calidad de embistente y de embestido y/o agente activo y pasivos; 6) Indique velocidad de los vehículos al momento del impacto; 7) Informe de acuerdo a lo respondido hasta aquí y las demás pruebas arrojadas a la causa, si es posible que el accidente se haya producido en la manera relatada en la demanda; 8) Mecánica del accidente; 9) Detalle los daños detectados en el VW Voyage, patente KAN814; 10) Costo de reparación actualizado; 11) Indique lapso de inmovilización para la obtención

y consulta de al menos 3 presupuestos y su posterior reparación; 12) Informe si el rodado de la actora sufrió desvalorización producto de este evento y, en su caso, cuantifíquela en dinero; 13) Todo otro dato o circunstancia que el perito considere de real interés.-

XII.- PLANTEAN INCONSTITUCIONALIDAD ART. 730 CCCN:

Por el presente, tanto la parte actora como los profesionales firmantes, por nuestro propio derecho, procedemos a plantear la inconstitucionalidad del artículo 730 del CCCN, el cual viene a reemplazar al derogado art. 505 del Código Civil. Lo expuesto obedece a que la norma atacada vulnera ostensiblemente el derecho a la propiedad de esta parte actora (Art. 17 CN); el derecho a la propiedad de los letrados actuantes (Art. 17 CN), cuyos emolumentos revisten carácter alimentario; el principio de igualdad ante la ley (Art. 16 CN); y el derecho a trabajar (Art. 14 CN), naturalmente.

En tal sentido, existe una doble posibilidad de vulneración de derechos: al actor, por disminuir arbitrariamente la indemnización que por derecho le corresponde ante el accionar ilícito de la contraparte; o a esta dirección letrada, la cual se ve imposibilitada de obtener la justa remuneración judicialmente estipulada, consentida y firme, en función de una normativa que no encuentra asidero alguno en las directrices establecidas por nuestra Constitución Nacional.

Y, para el caso de que, por las circunstancias del caso (ante la eventual concesión del beneficio de litigar sin gastos) el prorratio de honorarios simplemente importe una disminución de los emolumentos de todos los profesionales intervinientes, tornando las obligaciones en no exigibles a ninguna de las partes y por tanto convirtiéndolas en "naturales", petitionamos se deseche su aplicación por contraria a derecho, pues el

nuevo CCCN vigente desde el 01/08/2015, ha borrado este tipo de obligaciones del ordenamiento jurídico.

Así, el art. 724 del CCCN establece expresamente que: *"La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés"*.

De ello se sigue que, sin exigibilidad, sin poder de coaccionar al obligado al pago, sin obligado al pago, no hay obligación. Y, si de la aplicación del instituto en cuestión se elimina de la ecuación la exigibilidad, y por tanto extingue la obligación, afectando el patrimonio del acreedor, entonces sin lugar a dudas, la norma debe ser declarada inconstitucional.

Al respecto, invocamos los fallos que se enuncian a continuación, donde se ha tratado y resuelto el tópico de manera justa y equitativa.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C, autos AGUILERA, JUAN CARLOS c/ MESSINA, FERNANDO GABRIEL s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), expediente 63333/2018, fallo del 20/09/2023.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C, autos CASTILLO, SEBASTIAN DANIEL c/ MORALES, MAURO RODRIGO s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), expediente 5990/2018, fallo del 25/09/2023.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, autos JEREZ, CLAUDIA CRISTINA ALEJANDRA c/ MERLO, HU O DAVID Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), expediente 35060/2016, fallo del 17/10/2023.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, autos

ROCHA KAPUS, CARLOS ESTEBAN Y OTRO c/ ZAPELLA, ALEJANDRO MARTIN Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), expediente 38461/2017, fallo del 14/09/2023.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, autos “MATRELLA, ANA KARINA Y OTRO c/ BUSTOS, LUIS ANDRES Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, expediente 54776/2016, fallo del 27/03/2024.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K, autos ABRIL, BRENDA YAMILA c/ LANUSE, GLORIA s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), expediente 86043/2016, fallo del 06/03/2023.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K, autos DIAZ, ROMINA ELIZABETH c/ EXPRESO QUILMES S.A. LINEA 98 Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), expediente 94591/2017, fallo del 10/03/2023.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, autos ACUÑA, JENNIFER JOHANA c/ ASEGURADORA TOTAL MOTOVEHICULAR S.A. CIA. DE SEGUROS Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), expediente 92344/2016, fallo del 12/06/2023.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, autos Zanutti, Fabiana Soledad c/Mutual Rivadavia de Seg. del Transporte Público de P. y otros s/daños y perjuicios, expediente 96132/2007, fallo del 08/05/2018. Este pronunciamiento es algo más antiguo, pero posee un voto Magistral del Dr. Liberman.

De igual manera, en caso de considerarse constitucional la norma, dejamos desde ya planteada su inconstitucionalidad en caso de que de su aplicación, se produzca una reducción de honorarios superior al 30%, la que conforme criterio de la CSJN sería confiscatoria, conforme estos

pronunciamientos.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, autos MOREL FLORES FERNANDO ELEUTERIO c/ COLAPIETRO JULIO ALBERTO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE), expediente 59.446/2003, fallo del 20/02/2024.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, autos VIEIROS MARIA LAYLA Y OTROS c/ ALTUBE MARGARITA SUSANA Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS, expediente 62.937/2012, fallo del 10/05/2021.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, autos ALFARO SUSANA BEATRIZ Y OTROS c/ ENRIQUE SRL Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), expediente 67074/2006, fallo del 27/10/2023.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, autos BIANCO ROSS, MARIA DE LA PAZ Y OTROS c/ AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, expediente 2429/2021, fallo del 12/10/2023.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, autos ALVAREZ, BEATRIZ NOEMI c/ VAZQUEZ, NORMA Y OTROS s /DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), expediente 53566/2015, fallo del 02/11/2023.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, autos CINCUNEGUI, JOEL EMIR c/CABRERA, ALBERTO DE JESUS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/LES. O MUERTE), expediente 4384/2018, fallo del 08/11/2023.

Y, finalmente, también resultará inaplicable al caso de tratarse de una relación de consumo.

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 29, autos ASAD MAIRA ESTER Y OTRO c/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), expediente 92309/2012, fallo firme del 11/07/2022.

Por lo expuesto, requerimos desde ya se declare la inconstitucionalidad y/o la inaplicabilidad de la norma atacada, por así corresponder en derecho.-

XIII.- FORMULAN RESERVA CON RELACION AL MONTO RECLAMADO.
PLANTEAN INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 23.928.

Sabido es que el art. 242 del CPCCN establece el piso mínimo a partir del cual un fallo adverso (aunque sea parcialmente) puede ser recurrible, el que se ha establecido en \$3.200.000 al momento de la promoción de la demanda (conf. Ac. 20/2025 CSJN).

Si bien este valor debe ponderarse al momento de la promoción de la demanda (de acuerdo a la norma citada), lo cierto es que no son pocos los Tribunales que lo aplican a todo proceso e incidencia suscitada en el mismo, en pos de evitar sobrecargar a la justicia con cuestiones de baja relevancia.

Ahora bien, en nuestro país, pese a atravesar un proceso inflacionario (rayano de la hiperinflación) y devaluatorio alarmante, se encuentra prohibida la indexación desde el año 1991, por el dictado de la aún vigente ley 23.928.

De conformidad con ello y para el eventual caso de que el límite de apelabilidad se fije por encima de los montos aquí reclamados, dejamos constancia que se reclama -simultáneamente- a la fecha de la promoción de la presente demanda, la cantidad equivalente al importe reclamado, en pesos argentinos oro, conforme publicación trimestral que

realiza el Banco Central de la República Argentina en su sitio web:

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Evolucion_moneda.asp

Consecuentemente, como se trata de una moneda de curso legal que se actualiza invariablemente cada tres meses conforme normativa interna del BCRA y de acuerdo a las oscilación de la cotización del oro, dejamos desde ya reclamada en autos la suma equivalente al monto petitionado, en argentinos pesos oro (A\$O), por lo que resulta improcedente restringir el eventual acceso a una segunda instancia, con motivo del monto expresado en este escrito.

De igual manera, para el caso de existir una pérdida considerable del poder adquisitivo de nuestra moneda, una devaluación de grandes proporciones, o bien una profundización del proceso inflacionario crónico atravesado; dejamos desde ya petitionada como suma reclamada, el equivalente del monto del proceso, en argentinos pesos oro (A\$O), de manera tal de conservar intangible el valor reclamado, ante estas vicisitudes y planteada la inconstitucionalidad de la ley 23.928, en cuanto prohíbe la indexación de las deudas.

Planteamos asimismo y por los mismos argumentos, la inconstitucionalidad del art. 770 del CCCN que prohíbe el anatocismo, y solicitamos se capitalicen intereses con el decisorio de primera instancia y hasta su efectivo pago.

Y, dado el cambio de Gobierno Nacional decidido por el Pueblo Argentino, en caso de aprobarse la utilización del dólar como moneda de curso legal, sea reemplazando al peso o bien bajo un sistema de bimonetarismo, dejamos desde ya reclamado el equivalente en dólares estadounidenses, del monto reclamado en pesos en esta demanda.

XIV.- RESERVA DEL CASO FEDERAL:

Siendo tan evidente el derecho que asiste a esta parte actora, realizamos expresa reserva del Caso Federal de ocurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía de recurso extraordinario federal previsto por el artículo 14 de la ley 48, en el supuesto de pronunciamiento adverso que desestimara la demanda, el accidente o la responsabilidad de los demandados y/o citada en garantía, como asimismo no tuviera en cuenta lo referido oportunamente respecto a la depreciación monetaria y efectos de la inflación sobre el monto indemnizatorio.

La reserva se hace con fundamento en la vulneración eventual de los artículos 16, 17, 18 y concordantes de la Constitución Nacional, y por constituir dicho pronunciamiento sentencia arbitraria.-

XV.- CONFIEREN AUTORIZACIONES:

Autorizamos a realizar todos los actos delegables correspondientes a esta parte a Agustina Luciana OYARZO, Delfina Mariel MERCADO, Lola Carmen LEMME, Lucila Magalí TOGNOLA, Mirian Celeste BRITOS, Camila SEIJO, Florencia Sabrina PEREYRA, Eliana Leila LINARES, Victoria POSELSKI, Lara Nazarena GALLARRAGA ANTONELLI, Griselda JOTALLAN, Valentina Sol CHIMENTI, Ximena Ayelén ROMANO y Tomas Agustín PEREYRA, de manera indistinta.-

XVI.- PETITORIO:

1. Se nos tenga por presentados, por parte y por constituido el domicilio legal;
2. Se confiera traslado de la presente demanda al/ los demandado/s, bajo apercibimiento de ley;
3. Se tenga presente que, conjuntamente con la presente acción, se ha promovido incidente de Beneficio de Litigar sin gastos;

4. Se cite en garantía a la aseguradora denunciada en los términos de los arts. 118 y 109 ley 17.418;

5. Se tenga por ofrecida la prueba, ordenándose oportunamente su producción;

6. Se tenga presente la reserva del caso federal;

7. Se tengan presentes las autorizaciones conferidas;

8. Oportunamente se haga lugar a esta demanda en todas sus partes, condenando al demandado y a la citada en garantía al pago de las sumas reclamadas, con más sus intereses y costas.-

PROVEER DE CONFORMIDAD,

SERA JUSTICIA.-